

# REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

**DATOS GENERALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA.**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|-----|
| Registro Único de Contribuyentes (RUC):      | 1760001040001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |
| Razón Social:                                | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |
| Actividad Económica:                         | <p>O84121201- Administración pública de programas destinados a promover el bienestar personal en educación, cultura y deporte; administración de políticas de investigación y desarrollo adoptadas en esos ámbitos y de los fondos correspondientes, concesión de becas públicas a artistas. Actividades de administración de programas de enseñanza postsecundaria y de programas especiales de reeducación profesional.</p> <p>O84121703- Actividades de administración de programas de enseñanza postsecundaria y de programas especiales de reeducación profesional.</p> <p>P85101101 - La educación preprimaria o inicial (es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivos, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertinencia a la comunidad diseñada principalmente para introducir a los niños y niñas, desde los tres años hasta los cinco años de edad en un entorno educativo de tipo escolar, es decir, servir de puente entre el hogar y el medio escolar).</p> <p>P85102401 - programas de instrucción elemental para niños que no tienen oportunidad de asistir a la escuela.</p> <p>P85491101 - actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento.</p> |                                              |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |
| Nivel de Riesgo (según anexo 2 del A.M. 196) | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |
| Tamaño de la empresa/ Institución            | Gran Institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |
| Dirección del centro de trabajo:             | Calle: Av. Amazonas Número: N34-451 Intersección: Av. Atahualpa Edificio: Ministerio de Educación, Número de oficina: 201 Número de piso: 2 Manzana: 15 Referencia: Junto al Edificio de XEROX, Sector la Carolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |
| Número de puestos de trabajo:                | 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |
| Número de Centros de Trabajo                 | <table><tr><td>Lugar o centro de trabajo</td><td>Dirección (provincia, cantón, parroquia, calle principal, número y calle secundaria)</td><td>Número de trabajadores por centro de trabajo</td></tr><tr><td>MINEDEC Matriz</td><td>Pichincha, Quito, Iñaquito, Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.</td><td>1345</td></tr><tr><td>Viceministerio de</td><td>Av. Gaspar de Villarroel</td><td>125</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |  | Lugar o centro de trabajo | Dirección (provincia, cantón, parroquia, calle principal, número y calle secundaria) | Número de trabajadores por centro de trabajo | MINEDEC Matriz | Pichincha, Quito, Iñaquito, Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. | 1345 | Viceministerio de | Av. Gaspar de Villarroel | 125 |
| Lugar o centro de trabajo                    | Dirección (provincia, cantón, parroquia, calle principal, número y calle secundaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número de trabajadores por centro de trabajo |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |
| MINEDEC Matriz                               | Pichincha, Quito, Iñaquito, Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1345                                         |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |
| Viceministerio de                            | Av. Gaspar de Villarroel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                                          |  |                           |                                                                                      |                                              |                |                                                                   |      |                   |                          |     |



|  |                                      |                                    |      |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------|
|  | Deporte                              | 3262200 y Av. 6 de Diciembre       |      |
|  | Viceministerio de Cultura            | Av. La Colon E5-34 y Juan Leo Mera | 50   |
|  | Viceministerio de Educación Superior | Av. Alpallana E 7 183 y Av Whymper | 215  |
|  | <b>Total de trabajadores</b>         |                                    | 1735 |

## OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### 1.- OBJETO

1. Cumplir lo dispuesto en materia de seguridad, prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo, de acuerdo con la normativa vigente de la República del Ecuador, normas de la Comunidad Andina y los convenios internacionales ratificados en el país.
2. Precautelar la vida, el bienestar, salud e integridad física y psicológica de los trabajadores y servidores, así como el normal desenvolvimiento de sus actividades laborales, manteniendo el mejoramiento continuo de las mismas.
3. Emitir directrices internas a fin de precautelar la integridad de los servidores públicos y trabajadores que forman parte de esta Institución, para cumplir disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, enfermedades profesionales y el manejo de situaciones de emergencia mayores.
4. Priorizar las acciones tendientes al control de los factores de riesgo que se presenten en el ambiente laboral, a través de la aplicación de medidas de gestión conformes a la jerarquización de control de riesgos, mismas que cumplirán con lo establecido en la política interna de seguridad y salud en el trabajo.
5. Socializar a los servidores y trabajadores de todos los niveles operativos, administrativos, así como jerárquicos, acerca de los derechos y obligaciones a los que se sujetan, para el cumplimiento de las disposiciones legales y las establecidas en el presente reglamento, con el propósito de disminuir los efectos de la exposición a los factores de riesgo implícitos en los puestos de trabajo.

### 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Reglamento es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos, así como los servidores y trabajadores que forman parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, además de todas las actividades que realice la Institución. El incumplimiento de las disposiciones será sancionado conforme lo establece la normativa.

Las empresas y contratistas que presten sus servicios para esta Cartera de Estado observarán y aplicarán estas disposiciones en la ejecución de sus respectivos contratos siendo responsables del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud ocupacional, así como lo establecido en el presente Reglamento.

### POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – MINEDEC.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, ente regulador de los niveles de Educación General Básica Preparatoria, Elemental, Media, Educación General Básica Superior, Bachillerato General Unificado, Educación Superior así como; programas de deporte y cultura y a quien le corresponde el establecimiento de políticas, directrices y planes aplicables en cada uno de los niveles de educación detallados; se compromete a velar por la Seguridad y Salud de sus servidores, trabajadores y personas que acuden al Ministerio de Educación. Deporte y Cultura - Planta Central, mediante la aplicación de procedimientos apegados a la legislación nacional vigente, con el fin de prevenir los riesgos inherentes a las actividades laborales que se desarrollan dentro de los procesos de esta Cartera de Estado; a través de la generación y toma de conciencia de las partes involucradas sobre la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, para lo cual el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura proporcionará los recursos económicos y materiales necesarios para la implementación del Sistema de Gestión, Planes y Programas de Seguridad y Salud Ocupacional; fundamentando sus acciones en los siguientes principios:

1. Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la observancia de los requisitos técnico - legales, con el objeto de prevenir los riesgos implícitos en las actividades de las Unidades Administrativas del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de planta central.
2. Proporcionar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, necesarios para desarrollar el sistema de gestión, planes y programas de seguridad y salud ocupacional.
3. Establecer las responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional en los niveles jerárquicos de la institución, como base para generar una cultura colectiva de prevención de riesgos, misma que será extensible a las partes interesadas.
4. Gestionar los riesgos inherentes a las actividades de la institución, mitigando los posibles daños a los involucrados a través de medidas correctivas conforme a la pirámide de jerarquización de controles operativos.
5. Desarrollar estrategias basadas en una efectiva gestión de riesgos laborales con programas de prevención e investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, a fin de fomentar una cultura de Seguridad y Salud.
6. Difundir la política a todo el personal, la cual será actualizada periódicamente conforme lo establezcan las necesidades de la organización y las leyes.
7. Comunicar a las partes interesadas y garantizar que nuestra política, programas y procedimientos sean comprendidos y aplicados en cada una de las dependencias que forman parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

## CAPÍTULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS.

### Art 1. OBLIGACIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

Esta cartera de Estado en su calidad de empleador y con el objeto de disminuir y/o mitigar los riesgos asociados en las diferentes actividades que se realiza, enmarca sus obligaciones generales en lo siguiente:

- a. Elaborar y actualizar la política Institucional de seguridad y salud ocupacional, en concordancia a la actividad que realiza esta cartera de Estado, misma que se dará a conocer a todo el personal del MINEDEC por los medios informativos (físicos y/o electrónicos) de la Institución;
- b. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo;
- c. Identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos laborales, para adoptar las medidas necesarias que prevengan los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo bajo su responsabilidad;
- d. Mantener operativos los servicios de las instalaciones, equipos, mobiliario y materiales para el desarrollo de un trabajo seguro, acorde a las normas de seguridad laboral;
- e. Organizar y facilitar la vigilancia de la salud ocupacional, Organismos Paritarios y Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, con sujeción a las normas legales vigentes;
- f. Dotar al personal de ropa de trabajo y equipos de protección personal de acuerdo a las actividades que desarrolla y riesgos a los que se encuentran expuestos, estos deberán ser adquiridos bajo criterio técnico;
- g. Efectuar reconocimientos médicos ocupacionales periódicos de los trabajadores según los riesgos identificados por puesto de trabajo;
- h. Instruir al personal que ingresa a laborar en la institución sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo, forma y métodos para prevenirlos;
- i. Instruir al personal sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo y las medidas de prevención a adoptar;
- j. Brindar formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al personal de esta Cartera de Estado mediante cursos regulares y/o periódicos de manera física o virtual;
- k. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones proporcionadas por los Organismos Paritarios Institucionales y disposiciones facilitadas por el médico ocupacional;
- l. Revisar y actualizar periódicamente el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, con la participación de un representante de la Máxima Autoridad y los trabajadores para mejorar las condiciones laborales;
- m. Entregar de manera electrónica un ejemplar del presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo;
- n. Prohibir los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes cuando no sea posible el empleo de medios adecuados para evitarlos;
- o. Facilitar la realización de inspecciones de seguridad durante las horas de trabajo, a cargo de la Gestión Interna de Seguridad y Salud Ocupacional;
- p. Reubicar al funcionario/a, servidor/a, trabajador/a que por motivo de accidentes de trabajo hayan sufrido lesiones o una posible enfermedad laboral, cumpliendo con la evaluación por parte de la Comisión Evaluadora del IESS, previo consentimiento del trabajador y sin modificación a su remuneración;
- q. Elaborar un programa preventivo del consumo de alcohol y drogas para identificar al personal vulnerable que se encuentre bajo esta condición;
- r. Elaborar un programa preventivo de los riesgos psicosociales para identificar al personal vulnerable que se encuentre bajo esta condición;
- s. Investigar las causas básicas de los accidentes y/o enfermedades ocupacionales y establecer los

- correctivos necesarios;
- t. Notificar inmediatamente a las autoridades correspondientes de la Institución y al IESS, de todos los accidentes y enfermedades laborales acontecidas en la Institución y entregar una copia al Comité de Paritario de Seguridad y Salud del MINEDEC;
  - u. Programar la sustitución de procedimientos, técnicas, medios o productos peligrosos por aquellos que disminuyan o eliminen riesgos para el trabajador;
  - v. Fomentar la adaptación de puestos de trabajo de acuerdo con las capacidades del funcionario/a, servidor/a y/o trabajador/a, su estado de salud física y mental, tomando en cuenta la ergonomía y los riesgos psicosociales en el trabajo.
  - w. Instalar y aplicar un sistema de respuesta a emergencias derivadas de amenazas naturales y riesgos antrópicos.
  - x. Garantizar de manera específica la protección de grupos de atención prioritaria y/o en condición de vulnerabilidad.

## **Art 2. OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINEDEC**

### **2.1 Derechos**

Los servidores y trabajadores del MINEDEC tendrán los siguientes derechos en materia de prevención de riesgos laborales:

- a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de prevención forman parte del derecho de los servidores y trabajadores, para una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo;
- b) Estar debidamente informado/a sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan y sobre las medidas de control preventivas;
- c) Conocer la información necesaria sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los Trabajadores y Servidores;
- d) Solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar presentes durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus observaciones en el acta de inspección;
- e) Interrumpir su actividad laboral cuando, por motivos razonables, se consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores; en tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave;
- f) Contar con estabilidad laboral en el caso de haber sufrido un accidente de trabajo durante el período en el cual reciba el subsidio por incapacidad temporal.
- g) Cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y capacitación;
- h) Solicitar información y formación continua en materia de prevención de riesgos laborales y protección de la salud en el trabajo;
- j) Conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados;
- k) Recibir de forma gratuita, inducción y capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo con énfasis en los riesgos laborales vinculados a las actividades que realiza y las posibles consecuencias para su salud.

### **2.2 De las obligaciones.**

Los funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de Estado, tendrán las siguientes obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales:

- a) Velar por su propia seguridad y salud además de la salud de sus compañeros, mediante el cumplimiento de las normas de seguridad impartidas;
- b) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes;
- c) Asistir a cursos sobre prevención y control de riesgos, desastres, planes de emergencias, salvamento, evacuación, primeros auxilios, etc. programados por el MINEDEC;
- d) Informar al jefe inmediato o personal Directivo de la Institución, sobre las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo dentro de los espacios de trabajo. Si la Institución no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que se adopte las medidas adecuadas y oportunas;
- e) Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la Institución;
- f) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan conocimiento;
- g) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que dispongan las autoridades;
- h) Participar en las diferentes brigadas de emergencias, formadas por el MINEDEC, y en los simulacros que efectúe la Institución;
- i) Hacer uso debido de servicios sanitarios y de sitios comunes en la Institución;
- j) Identificar los lugares donde se encuentran los equipos contra incendio, extintores, gabinetes, no obstruir su acceso, conocer las rutas de evacuación.
- k) Depositar en recipientes para la recolección de desechos, todos aquellos materiales o residuos que puedan representar riesgos y/o contaminación para el ambiente;
- l) Portar en un lugar visible la credencial institucional todo el tiempo que permanezca en el interior de las dependencias del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura;
- m) Reportar toda clase de enfermedad infectocontagiosa a su inmediato superior y a la Dirección de Administración del Talento Humano, para que sea tratada o se tomen las medidas correspondientes para evitar su propagación;
- n) Cumplir lo establecido en la señalización, leyendas y rótulos instaladas en las dependencias de la Institución, ya sean éstas de seguridad física, seguridad, higiene y salud ocupacional;
- o) Registrar paquetes y equipos electrónicos (laptops, cámaras, teléfonos, etc.), que no sean propiedad de la Institución, durante la entrada y salida de las instalaciones del MINEDEC, toda vez que el personal de seguridad así lo solicite;
- p) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la Institución y cuidar de su conservación;
- q) Respetar los días de descanso que el Médico prescriba en el respectivo certificado médico. La condición emitida en los certificados médicos será irrenunciable e intransferible;
- r) Participar en las campañas de prevención ante el consumo de drogas y riesgos psicosociales;
- s) Cumplir con las disposiciones o instructivos dispuestos por esta institución, así como los Entes Rectores en materia de prevención integral ante el consumo de drogas;
- t) Cumplir con todas las disposiciones proporcionadas por la Institución, referente a la mitigación de riesgos psicosociales y la discriminación laboral.

**Art. 3 PROHIBICIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES.**

Con el objeto de disminuir y/o mitigar los riesgos asociados en las diferentes actividades que ejecutan los funcionarios, servidores y trabajadores del MINEDEC, se enmarca las siguientes prohibiciones:



### 3.1 Prohibiciones del empleador

Queda prohibido expresamente por parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura:

- a) Obligar a funcionarios, servidores y trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para precautelar la salud y bienestar de los trabajadores;
- b) Permitir a los funcionarios, servidores y trabajadores, que realicen sus labores en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica;
- c) Permitir que el servidor y/o trabajadores realice una labor riesgosa para la cual no fue capacitado o entrenado previamente;
- d) Obstaculizar por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades competentes a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas autoridades soliciten;
- e) Contratar menores de edad y adolescentes;
- f) Dejar de cumplir las disposiciones que, sobre prevención de riesgos, emanen de la ley, de este Reglamento y de organismos competentes;
- g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados médicos emitidos por los servicios médicos o por la comisión de valuación de las incapacidades del IESS.

### 3.2 De los funcionarios, servidores y trabajadores.

Queda prohibido expresamente para los servidores y/o trabajadores del MINEDEC lo siguiente:

- a) Efectuar una labor riesgosa en las instalaciones del MINEDEC sin el debido entrenamiento previo;
- b) Introducir a la Institución bebidas alcohólicas y/o armas de cualquier tipo o naturaleza;
- c) Ingresar a las dependencias del MINEDEC en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes;
- d) Bloquear o modificar equipos e instalaciones contra incendios (extintores y otros);
- e) Transportar a los funcionarios, servidores y/o trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto, que pongan en riesgo su seguridad.
- f) Distraer la atención en sus labores con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes;
- g) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, entre otros sin conocimientos técnicos o sin previa autorización de la Institución;
- h) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas de seguridad y salud en el trabajo;
- i) Administrar o administrarse medicamentos, salvo aquellos expresamente indicados en los botiquines de primeros auxilios y bajo las indicaciones allí anotadas o las impartidas por los servicios médicos autorizados;
- j) Circular por áreas no autorizadas al interior de la Institución; y;
- k) Trasladar en los vehículos de la Institución a personas ajenas a la misma sin previa autorización del responsable de transporte.
- l) Fumar o prender fuego en el interior de oficinas, bodegas y vehículos Institucionales.
- m) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
- n) Realizar actividades catalogadas de alto riesgo sin los equipos de protección personal y colectiva, dotados por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura
- o) Negarse a dar información que requiera para el esclarecimiento de accidentes e incidentes laborales ocurridos.

### Art.4 RESPONSABILIDADES DEL MINISTRO/A, VICEMINISTRO/A, SUBSECRETARIOS/AS,

## COORDINADORES/AS MINISTERIALES, DIRECTORES/AS NACIONALES

### 4.1 Responsabilidades del (la) Ministro (a) del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Son responsabilidades del (la) Ministro (a) de Educación, Deporte y Cultura las siguientes:

- a) Disponer el cumplimiento de la legislación aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los convenios que el Estado ecuatoriano suscriba sobre la materia.
- b) Suscribir los compromisos establecidos en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.
- c) Autorizar la asignación de los recursos financieros, humanos y tecnológicos para promover la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d) Velar por la implementación de procedimientos, instructivos, planes y programas para el control de riesgos y la promoción de una cultura institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- e) Permitir a los servidores del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura participar en los eventos de Seguridad y Salud en el Trabajo en los que se requiera la participación de la institución.

### 4.2 Responsabilidades del (la) Viceministros (as) del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Son responsabilidades del (la) Viceministro(a) del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura las siguientes:

- a) Monitorear el cumplimiento de la legislación aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los convenios que el Estado ecuatoriano suscriba sobre la materia.
- b) Velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c) Incentivar la implementación de procedimientos, instructivos, planes y programas para el control de riesgos y la promoción de una cultura institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d) Subrogar al Ministro (a) de Educación, Deporte y Cultura en los eventos de Seguridad y Salud en el Trabajo en los que se requiera la participación de la institución.

### 4.3 Responsabilidades de los Subsecretarios, Coordinadores Ministeriales y Directores Nacionales

Son responsabilidades de los Subsecretarios, Coordinadores Ministeriales y Directores Nacionales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura las siguientes:

- a) Monitorear a las direcciones de su competencia el cumplimiento de la legislación aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los convenios que el estado ecuatoriano suscriba sobre la materia, en lo aplicable a los procesos que cada dirección desarrolla.
- b) Velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c) Vigilar el cumplimiento de procedimientos, instructivos, planes y programas para el control de riesgos y la promoción de una cultura institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d) Velar por que se incluya en el presupuesto anual de las Direcciones a su cargo, rubros para la adquisición de equipos, mobiliario, materiales que permitan obtener condiciones de trabajo segura y el control de los factores de riesgo ocupacionales.
- e) Velar por el cumplimiento de lo declarado en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- f) Velar para que en las Direcciones a su cargo se cumplan las normas, procedimientos, instructivos planes y programas para el control de riesgos y la promoción de una cultura institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- g) Asegurar que en la contratación de bienes o servicios por parte de las Direcciones a su cargo se tomen en cuenta requisitos técnico – legales en Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen a la naturaleza de la contratación.

- h) Notificar a la Dirección Nacional de Talento Humano las situaciones de riesgo o condiciones no seguras reportadas por los colaboradores a su cargo, que a su juicio tienen el potencial de producir accidentes de trabajo, afectar a su salud o la de sus compañeros.
- i) Reportar a la Dirección Nacional de Talento Humano los accidentes, incidentes de trabajo, enfermedades profesionales, notificados por los colaboradores a su cargo.
- j) Autorizar a los colaboradores a su cargo la asistencia a los eventos de capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**Art. 5 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TÉCNICOS, RESPONSABLES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL MINEDEC.**

- a) Identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales y/o amenazas naturales en los lugares y/o centros de trabajo, mediante el análisis de las condiciones de trabajo y la utilización de metodologías nacionales o internacionales reconocidas;
- b) Capacitar a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo;
- c) Investigar, analizar y comunicar por escrito al empleador, las causas inmediatas, básicas o déficit de gestión en los accidentes de trabajo ocurridos, proponiendo las medidas correctivas y de mejoramiento de la gestión;
- d) Realizar inspecciones periódicas a los lugares y o centros de trabajo para verificar las condiciones de seguridad de instalaciones, medios de transporte, máquinas, equipos, herramientas, equipos de protección personal, entre otros, con el objeto de corregir los actos y las condiciones inseguras que puedan existir o producirse;
- e) Elaborar informes técnicos dirigidos al empleador, sobre el estado de las condiciones de seguridad e higiene del lugar y/o centro de trabajo;
- f) Convocar a reuniones de trabajo, de asistencia obligatoria, a los empleadores, trabajadores y/o sus representantes y a quienes consideren necesario, con el objetivo de tratar temas de seguridad y salud en el trabajo, en el lugar y o centro de trabajo;
- g) Presentar las justificaciones técnicas al empleador, cuando existan condiciones y/o actos inseguros que puedan producir daños a la integridad de los trabajadores y se requiera la suspensión inmediata, temporal o definitiva de actividades, conforme la normativa vigente en la materia;
- h) Realizar o gestionar estudios de higiene del trabajo para prevenir y controlar los riesgos laborales mediante la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos o sobre el trabajador, priorizando criterios colectivos a los individuales;
- i) Proponer programas que incentiven el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo;
- j) Planificar, dirigir, difundir y supervisar el desarrollo de los programas de educación y capacitación sobre las medidas de prevención y protección para precautelar la seguridad y salud de los trabajadores;
- k) Planificar y gestionar la adquisición de insumos, materiales, máquinas, equipos y herramientas que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para la prevención y control de los riesgos laborales en los puestos de trabajo;
- l) Mantener y custodiar los informes técnicos y respaldos debidamente suscritos de la gestión realizada en seguridad e higiene en el lugar y/o centro de trabajo;
- m) Participar en las inspecciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo realizadas por las autoridades competentes;
- n) Diseñar y ejecutar los planes de emergencia y contingencia, además de la ejecución de simulacros de actuación en los lugares y/o centros de trabajo en coordinación con el Servicio Integral de Salud en el Trabajo;
- o) Proporcionar a las autoridades competentes la información que respalde la gestión de seguridad e higiene del trabajo en el lugar y/o centro de trabajo cuando le sea solicitada;

- p) Cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y la normativa aplicable en seguridad y salud en el trabajo, así como disposiciones emitidas por las autoridades competentes en la materia;
- q) Elaborar procedimientos de trabajo seguro para todas las actividades o trabajos especiales;
- r) Participar en la elaboración de los estudios y proyectos sobre instalaciones, modificaciones y ampliaciones en el lugar y/o centro de trabajo en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo, en conjunto con el personal de servicios institucionales y mantenimiento o las áreas pertinentes de la Planta Central del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura;
- s) Informar sobre las medidas de prevención y protección para precautelar la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar y/o centro de trabajo;
- t) Liderar la investigación y elaborar el informe de accidente de trabajo debidamente suscrito conforme a la normativa técnica y legal;
- u) Coordinar y ejecutar la inducción a los nuevos trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo contemplando los riesgos laborales a los que estará expuesto en el lugar y/o centro de trabajo;
- v) Supervisar las actividades de los servicios externos en seguridad e higiene del trabajo;
- w) Cualquier otra actividad no especificada que, por su naturaleza u objetivo, requiera de conocimientos en seguridad e higiene en el trabajo; y,
- x) Reportar de manera obligatoria los datos de la gestión de seguridad e higiene del trabajo en la plataforma informática que defina el ente rector de trabajo para el efecto.
- y) Elaborar, con la participación efectiva de los trabajadores, servidores y empleadores, la propuesta de los programas de seguridad y salud ocupacional, enmarcados en la política institucional de seguridad y salud ocupacional.
- z) Proponer el método para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo.
- aa) Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva.

### 5.1 Funciones del personal Médico

- a) Asesorar al empleador sobre salud en el trabajo, medicina del trabajo, bioética, implicaciones legales de la praxis médica y su aplicación sobre las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores;
- b) Participar en la identificación y evaluación de los riesgos biológicos, físicos, químicos, de seguridad, ergonómicos y psicosociales y proponer controles en los puestos de trabajo para evitar que causan daño a la salud mental y física de los trabajadores;
- c) Reconocer, evaluar y controlar las condiciones de salud del trabajador que agraven, impidan o validen la aptitud laboral;
- d) Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para la vigilancia de salud en el trabajo, con base en estudios específicos en higiene y toxicología laboral, ergonomía y salud mental para la búsqueda de manifestaciones tempranas de alteraciones a la salud;
- e) Diseñar e implementar planes de conservación de salud visual, auditiva, respiratoria, musculoesquelética, mental y, otros que se requieran según los perfiles epidemiológicos;
- f) Elaborar e implementar los Programas de Monitoreo Epidemiológico - PME, conforme los perfiles epidemiológicos del lugar y/o centro de trabajo;
- g) Elaborar e implementar planes de intervención específicos en promoción de la salud en el trabajo, acorde a los lineamientos de la autoridad sanitaria nacional;
- h) Implementar programas para la gestión de casos de rehabilitación, recuperación y reinserción laboral del trabajador, mediante un proceso activo de acompañamiento, para determinar el tipo de trabajo que podría realizar desde el punto de vista de aptitud médica para el trabajo;
- i) Diseñar e implementar programas para atención de primeros auxilios, planes de emergencias y contingencias médicas;

- j) Proponer estudios e investigaciones epidemiológicas ocupacionales;
- k) Recolectar, registrar y analizar la información obtenida a consecuencia de la gestión realizada en salud en el trabajo, aplicando principios de bioética y acorde a los lineamientos específicos de la autoridad sanitaria nacional;
- l) Custodiar los datos relativos a la salud de la población trabajadora en expedientes de salud personales y confidenciales, dichos expedientes deben contener la información detallada en la Historia Clínica Ocupacional y demás información relevante para la salud de la población trabajadora acorde a la normativa emitida por la autoridad sanitaria nacional;
- m) Liderar la investigación y elaborar el informe de presunción de enfermedades profesionales debidamente suscrito conforme a la normativa vigente;
- n) Reportar de manera obligatoria los datos de la gestión de salud en el trabajo en la plataforma que defina la autoridad sanitaria nacional para el efecto;
- o) Proporcionar a las autoridades competentes la información que respalde la gestión de salud en el trabajo, cuando sea solicitada, cumpliendo los principios de confidencialidad;
- p) Cualquier otra actividad no especificada que, por su naturaleza u objetivo, requiera de conocimientos de salud y/o medicina del trabajo.

#### **Art. 6 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, FISCALIZADORES, OTROS.**

Como obligación de los contratistas, subcontratistas, intermediarios o cualquier naturaleza semejante, es necesario cumplir con las disposiciones que indique este Reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo, para realizar labores dentro de la Institución, juntamente con los siguientes preceptos:

- a) Todo personal contratista, subcontratista, intermediario o cualquier naturaleza parecida, debe estar asegurado al IESS;
- b) La Gestión Interna de Seguridad y Salud Ocupacional del MINEDEC, deberá proporcionarles lineamientos, explicando los riesgos y las medidas preventivas a cumplir;
- c) El contratista debe solicitar al MINEDEC, el Permiso de Trabajo Seguro en caso de ser necesario, dependiendo el tipo y nivel de riesgo que exista en su actividad;
- d) Todos los trabajos que se realicen en las instalaciones del MINEDEC, se efectuarán conservando las condiciones de orden y limpieza imperantes en el lugar.
- e) Si se debiera iniciar un trabajo en algún sector que no se encuentre en condiciones adecuadas, se procederá con las respectivas acciones de orden y limpieza;
- f) Los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o de la Gestión Interna de Seguridad y Salud Ocupacional, que observase personalmente que el contratista no esté utilizando el equipo de seguridad necesario o incumpliendo las medidas de seguridad respectivas, podrá suspender esta actividad hasta que realicen los correctivos necesarios por parte del contratista;
- g) El responsable del trabajo dará toda la información necesaria a fin de poder realizar la actividad de forma segura, especificando claramente las medidas de protección necesarias;
- h) El personal extranjero se acogerá a los lineamientos de prevención en riesgos laborales dispuestos en el presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
- i) Los pasantes y/o practicantes preprofesionales serán capacitados con la inducción inicial en materia de Seguridad y Salud Ocupacional;
- j) Los usuarios no podrán ingresar a áreas asignadas como de alto riesgo o restringidas dentro de las dependencias del MINEDEC.

#### **Art. 7 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES EN ESPACIOS COMPARTIDOS ENTRE EMPRESAS O INSTITUCIONES.**

El MINEDEC y las empresas que simultáneamente desarrollen actividades en un mismo lugar de trabajo deben cumplir con las siguientes disposiciones:

- a) Asegurar que la Institución, siempre que comparta el espacio de trabajo con una o más empresas y/o instituciones, será solidariamente responsable por la aplicación de las medidas de prevención y protección frente a los riesgos laborales.
- b) Dichas medidas serán equitativas y complementariamente asignadas y coordinadas entre las empresas y/o instituciones, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que se encuentren expuestos los trabajadores del MINEDEC.

Se considera como servicio complementario: Guardianía y vigilancia; limpieza y mantenimiento, servicios que el MINEDEC contratará según sus requerimientos, de forma permanente o eventual, por tanto:

- a) Todo el personal de empresas contratistas y de servicios complementarios, deberán observar u y cumplir todas las disposiciones del presente Reglamento de Higiene y Seguridad.
- b) Las/los contratistas y subcontratistas garantizarán la ubicación del personal en puestos de trabajo seguros, y tendrán las mismas garantías, derechos y obligaciones que el personal con relación laboral directa, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, según lo establece el Artículo 2 de la Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo: *“Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención y protección frente a los riesgos del trabajo. Dichas medidas serán equitativa y complementariamente asignadas y coordinadas entre la empresa y el Ministerio, de acuerdo con los factores de riesgo a que se encuentren expuestos los trabajadores”*
- c) Se exigirá el cumplimiento laboral por parte de la contratista, los requisitos técnico-legales aplicables y los exigidos en los procedimientos internos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Estos requerimientos se extenderán también para Servicios Técnicos Especializados permitidos por la legislación.
- d) Se asegurará contar con los siguientes requisitos en los contratos civiles o mercantiles: Aviso de Entrada al IESS, Reglamento o Plan mínimo de Prevención de Riesgos, Procedimientos acordes a las actividades a realizar y la Supervisión especializada en Seguridad y Salud Ocupacional que la contratista usará. Se establecerán además las sanciones específicas por incumplimiento.
- e) Previo al requerimiento de empresas de prestación de actividades complementarias, estas informarán por escrito, sobre las características propias del puesto de trabajo y de las tareas a cumplir, los riesgos de seguridad y salud inherentes, las aptitudes, actitudes y perfil profesional requerido del personal bajo su cargo que desarrollará sus actividades en calidad de contratistas. Adicionalmente, garantizarán la correcta selección, inducción y capacitación de su personal en el puesto de trabajo que le sea asignado. Las empresas de prestación de actividades complementarias deberán presentar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud aprobado en el Ministerio del Trabajo, así como medios de verificación respecto de su gestión en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
- f) Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para los empleadores son también aplicables a los contratistas, subcontratistas, fiscalizadores, enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica, con respecto a sus servidores.



## CAPÍTULO II: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO.

### Art.8 ORGANISMOS PARITARIOS, CONFORMACIÓN Y FUNCIONES.

#### 8.1 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

El MINEDEC, con su domicilio en la ciudad de Quito, al contar con más de 50 trabajadores conformará un comité de seguridad y salud en el trabajo, integrado en forma paritaria por tres (3) representantes de los trabajadores elegidos por mayoría simple, y tres (3) representantes designados por el empleador, de entre sus miembros principales; se elegirá al presidente y al secretario, si el presidente representa al empleador, el secretario representará a los trabajadores y/o viceversa.

- a) Los organismos paritarios, según el número de trabajadores, podrá ser el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y o el delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- b) Para que el funcionario, servidor o trabajador pueda pertenecer al organismo paritario, cumplirá sus actividades laborales en algunos de los centros de trabajo de la Institución deberá haber aprobado la capacitación que el ente del trabajo determine para el efecto;
- c) Los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo ejercerán sus funciones por dos (2) años pudiendo ser reelegidos.
- d) El comité de seguridad y salud en el trabajo sesionará ordinariamente cada dos (2) meses y extraordinariamente cuando ocurra un accidente de trabajo, presunción de enfermedad profesional, posterior a un proceso de inspección por parte de la autoridad competente, o a petición motivada que esté relacionada a la seguridad y salud en el trabajo. Las sesiones deben efectuarse en horas laborables y se dejará constancia en un acta de reunión con firma de los miembros que participen en la misma.
- e) Todos los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se adoptarán por mayoría simple. De no contarse con dicha mayoría que permita la definición de los acuerdos, se recurrirá al voto dirimente de los responsables de seguridad y salud en el trabajo, según el tema que se trate.
- f) Todos los documentos generados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo serán custodiados tanto por el presidente y secretario, mismos que serán entregados al finalizar su período al responsable de seguridad y salud en el trabajo para su archivo respectivo.
- g) El responsable de seguridad y salud en el trabajo será el responsable de realizar el registro de los organismos paritarios en la plataforma informática habilitada por el órgano rector.

#### Serán funciones del Comité Paritario de Seguridad las siguientes:

De las Funciones del Comité Paritario del MINEDEC las siguientes:

- a) Cooperar en la implementación de las políticas, planes, programas proyectos y actividades de seguridad y salud en el trabajo;
- b) Conocer los informes de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales y proponer acciones de prevención y corrección para evitar la recurrencia de estos;
- c) Convocar y escuchar a los trabajadores sobre aspectos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo;

- d) Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones, máquinas, equipos, herramientas u otros del lugar y/o centro de trabajo a fin de identificar e informar de los actos y/o condiciones que consideren inseguros;
- e) Procurar el compromiso, colaboración y participación de todos los funcionarios, servidores y trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo;
- f) Conocer los informes relativos a las condiciones de trabajo elaborados por los responsables de seguridad y salud en el trabajo;
- g) Dar a conocer hasta el treinta y uno (31) de enero de cada año, el informe de su gestión anual al empleador y a los trabajadores del lugar y/o centro de trabajo dejando constancia de lo actuado;
- h) Denunciar ante la autoridad competente los casos de presunta vulneración de derechos en seguridad y salud en el trabajo; y,
- i) Demás funciones establecidas en la normativa vigente que para el efecto expidan las entidades competentes.
- j) Hacer recomendaciones técnicamente viables para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia.

#### **Art. 9 GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPIOS DEL MINEDEC.**

El MINEDEC, realizará la identificación, medición, evaluación y control de riesgos laborales, así como el seguimiento periódico para mejorar continuamente las condiciones de trabajo.

El MINEDEC se compromete aplicar todos los métodos y técnicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para prevenir y/o minimizar la exposición a los factores de riesgo laboral. Se priorizará el control de los factores de riesgo laboral conforme la jerarquía para la implementación de las medidas de prevención y protección: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y control sobre el trabajador.

El MINEDEC, conforme los riesgos laborales detallados en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, implementará las medidas preventivas y de protección que se citan a continuación:

##### **a) RIESGO FÍSICOS.**

###### **Ruido**

En los procesos y áreas donde existan maquinarias que generen ruido, el control se realizará actuando en el siguiente orden:

- En la fuente;
- En los medios de transmisión; y
- Se dotará al personal de equipo de protección personal, que cumpla la especificación técnica y garantice una atenuación correcta, controlando el rango admisible de decibeles en el área.

###### **Iluminación.**



Medidas preventivas.

- Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de ventanas, ductos, iluminarias para asegurar un nivel adecuado de iluminación;
- Se dotará de ser el caso, según los niveles de iluminación de focos de mano o lámparas personales para la ejecución del trabajo.

### **Temperatura (altas o bajas)**

Ambientes de trabajo con altas temperaturas o temperaturas bajas, pueden producir en los trabajadores lesiones tanto por calor (deshidratación, golpe de calor, etc.) como por frío (hipotermia).

Medidas preventivas.

- Disminuir el tiempo de exposición;
- Dosificar la exposición para establecer una aclimatación en el personal;
- Establecer períodos de descanso en zonas con temperaturas más benignas.

### **Electricidad**

- Evitar que los cables eléctricos o de teléfonos estén entrelazados en los pasillos o espacios libres entre los escritorios, pueden ocasionar caídas.
- Los tomacorrientes deberán usarse para aparatos o equipos eléctricos que no sobrepasen la capacidad de este.
- Si una máquina o enchufe produce chispas, deberá desconectarse y llamar inmediatamente al encargado de mantenimiento
- No arrojar colillas de cigarros o cigarrillos o fósforos encendidos en los tachos de basura, utilizar los ceniceros para apagarlos.

### **b) RIESGOS QUÍMICOS.**

La institución establecerá medidas de seguridad para prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales, en los puestos de trabajo donde haya utilización, manejo, almacenamiento y transporte de productos químicos que generan riesgos tales como los identificados en el examen inicial de riesgos tales como contacto con desinfectantes, smog.

Las medidas de seguridad que se incorporen actuarán en el siguiente orden de preferencia:

- Control sobre la fuente de generación del contaminante (para impedir la emisión) pudiendo ser por sustitución de materias primas, por modificación del proceso, por aislamiento o confinamiento o extracción localizada.
- Control sobre el medio de difusión (para evitar la propagación) pudiendo ser con orden y limpieza, ventilación general.
- Control sobre el receptor (para evitarle efectos negativos) pudiendo ser con información y formación, disminución del tiempo de exposición, rotación de personal, aislamiento del servidor y trabajador, higiene personal, dotación de equipos de protección personal.
- La institución, además, investigará la presencia de los contaminantes químicos para definir posteriormente un sistema preventivo eficaz. Informar e instruir al personal expuesto a estos contaminantes químicos, sobre los riesgos, métodos y técnicas de operación y precauciones, apoyándose en la información que ofrecen las Hojas de Seguridad MSDS (Material Safety Data

Sheet).

- Las normas de seguridad serán expuestas en un lugar visible o de fácil acceso para los servidores y trabajadores.
- Todos los recipientes o envases de productos químicos deberán almacenarse en lugares frescos y ventilados, debidamente cerrados y señalizados para facilitar una rápida identificación de sus peligros.
- El almacenamiento de productos químicos se mantendrá ordenado, en un sitio específico, ubicando los productos químicos por tipo de material, compatibilidad y debidamente rotulado o identificado.
- No fumar, beber o comer en los puestos de trabajo donde se trabaje con productos químicos o cerca del lugar de almacenamiento.

#### **c) RIESGO BIOLÓGICOS.**

Los centros de trabajo, almacenes, bodegas, instalaciones y alrededores deberán mantenerse libre de insectos, roedores, gatos, perros y otros vectores contaminantes biológicos.

#### **Abastecimiento de Agua para el Consumo Humano**

En todas las áreas, deberá proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los servidores y trabajadores.

#### **Almacenamiento de Desechos**

La institución dispondrá de áreas y contenedores específicos para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos.

#### **Servicios Higiénicos**

Se dispondrá de un inodoro por cada 25 servidores/trabajadores varones, un urinario por cada 25 hombres o fracción, y de un inodoro por cada 15 servidoras/trabajadoras mujeres.

Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes con tapa, con fundas de basura en su interior para el depósito de desechos.

#### **Servicio Medicina Ocupacional**

Los desechos de dispensario serán manipulados según el reglamento para el manejo de desechos en las instalaciones de salud. Estos desechos se deben considerar potencialmente infecciosos y serán colocados en fundas impermeables de color rojo y entregados a gestores calificados para dar tratamiento a los mismos.

#### **d) RIESGOS MECÁNICOS**

##### **Caídas de personas al mismo nivel: Tropiezos, Resbalones, Pisadas de objetos**

No se obstaculizarán las áreas de circulación peatonal para evitar caídas de personas al mismo nivel, tropiezos, resbalones o pisadas sobre objetos. Procurar que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, evitar trabajar sobre suelos inclinados, no abandonar objetos en pasillos o gradas.

##### **Caídas a distinto nivel**

Ubicar barandillas, pasamanos, rejillas, entre otros, para evitar caídas de las personas a distinto nivel. Todos los trabajos en altura deberán realizarse con equipos de protección personal y colectiva de acuerdo con las necesidades que se presenten.

Para casos específicos de trabajos en altura que sean en vías públicas e incluyan escaleras, deberán delimitar el área para evitar que terceros causen incidentes / accidentes.

### Orden y Limpieza

- El orden es un factor esencial de la seguridad
- Se debe mantener despejados los accesos y los pasos
- Almacenar correctamente los materiales para evitar todos los riesgos de accidentes en las zonas de pasos de los servidores y trabajadores
- Mantener sus lugares de trabajo ordenado y limpio. Guardar por separado el equipo de protección personal y las herramientas de trabajo.
- Los espacios físicos donde funcionan oficinas, dependencias anexas como sanitarios y bodegas deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza.
- La limpieza de las oficinas de ser posible se realizará en horarios en los cuales no se afecte la permanencia del personal que se encuentre dentro; usando de preferencia medios húmedos o aspiración en seco.
- La limpieza se realizará con mayor atención en las instalaciones de los lugares ocupados por equipos, aparatos o dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor peligro.
- Para las operaciones de limpieza, se dotará al personal que las ejecute, de las herramientas y ropa de trabajos adecuados y, en su caso, equipo de protección personal.
- Las oficinas deberán permanecer ordenadas y limpias, evitando pisos resbalosos, mojados, con grasa, aceite, papeles, clips, etc.
- Mantener las áreas de circulación como pasillos, gradas, libres de obstáculos, basura, desechos de papel, cartones, etc.
- No abrir más de una gaveta a la vez, ciérralas inmediatamente después de haberlas usado

### Manejo de herramientas cortantes y cortopunzantes.

- Las herramientas por utilizar deben ser las apropiadas para cada tipo de tarea. Deben ser utilizadas para aquello que fueron diseñadas y construidas. Así, por ejemplo, no deben utilizarse los destornilladores como palancas, ni como cinceles o punzones;
- Comprobar que los mangos u otros elementos están sujetos de forma efectiva;
- Ubicar las herramientas en su lugar correspondiente, con sus fundas y/o dispositivos de seguridad, manteniendo en todo momento el orden y la limpieza;
- Los mangos de los martillos deben presentar una superficie limpia, sin barnizar y perfectamente encajados a la cabeza de este;
- No deben utilizarse herramientas cuyas cabezas presenten rebabas o superficies deterioradas, debido al riesgo de proyección de estas;
- No deben guardarse herramientas en los bolsillos o en los cinturones, ya que en determinados movimientos como agacharse, girarse o subir escaleras, se corre el riesgo de sufrir heridas;
- Para evitar golpes producidos por llaves fijas, deben adaptarse perfectamente a la cabeza de la tuerca o perno y debe colocarse perpendicularmente al mismo;
- Siempre que sea posible, es más seguro utilizar llaves fijas que las ajustables y es más seguro tirar que empujar la llave;
- Los alicates y tenazas deben mantener un buen corte, limpio y afilado. No deben utilizarse como llave de tuercas ni como martillo;

### Desplazamiento en transporte terrestre.

Las personas que manejan vehículos del MINEDEC, deberán tomar en cuenta las siguientes reglas y prohibiciones:

- Para el transporte de los funcionarios, servidores y trabajadores la Institución deberá emplear vehículos mantenidos en perfectas condiciones de funcionamiento, adecuados o acondicionados para garantizar el máximo de seguridad en la transportación;
- Serán conducidos los vehículos únicamente por personal calificado, quienes portarán la licencia permitida para el efecto y matrícula actualizada del vehículo, respetando estrictamente las leyes y normas de tránsito vigentes;
- El funcionario, servidor y/o trabajador del MINEDEC, que utilice transporte aéreo o terrestre, deberá observar las normas de seguridad prescritas en las leyes y reglamentos al respecto;
- En los viajes de largo recorrido que involucren la transportación de más de 10 personas se deberá asignar dos conductores, a fin de cumplir con la norma de máximo 4 horas continuas de manejo;
- Incrementar el tiempo de vida de los vehículos realizando el mantenimiento respectivo;

#### **e) RIESGOS ERGONÓMICOS.**

La institución establecerá medidas de seguridad básicas que ayuden a fortalecer la prevención de los factores de riesgo ergonómicos como es el caso de ejercicios de calentamiento, estiramiento y fortalecimiento definidos técnicamente y de acuerdo con el tipo y frecuencia de trabajo que se realiza, buenos hábitos posturales, corporales, entre otras.

#### **Posición forzada (de pie, sentado/a, encorvado/a, acostado/a).**

Para prevenir lesiones en funcionarios, servidores y trabajadores, por efecto de posturas inadecuadas, la Institución implementará programas de reducción de enfermedades osteomusculares, realizando campañas educativas de prevención, ejercicios de relajamiento, pausas activas, descansos programados y actividades deportivas.

En este ámbito, la Institución adoptará las siguientes medidas:

- Difundirá a su personal los peligros de estar sentado todo el día; en dicho sentido se recomendará que, por cada 55 minutos de permanecer sentado, se alterne con periodos de 5 minutos en la posición de pie; y,
- Garantizará que los asientos cumplan con las siguientes características: respaldo lumbar regulable, giratorio con ruedas de deslizamiento y reposabrazos.

Además, se tomará en cuenta:

- Los asientos deben ser cómodos y permitir al personal mover las piernas sin dificultad;
- El servidor debe realizar todas sus labores sin alargar excesivamente los brazos ni girarse innecesariamente;
- La posición correcta es cuando el servidor/a está sentada en posición recta frente al computador;
- La mesa y el asiento deben ser diseñados de manera que la superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al nivel de los codos;
- La espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados; y,
- De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos, los antebrazos o las manos.

#### **Movimiento corporal repetitivo.**

Cuando existan este tipo de trabajos:

- La Institución informará y realizará capacitación periódica sobre temas relacionados con movimientos repetitivos; y,
- Se implementarán pausas activas cortas y frecuentes en el trabajo para evitar problemas de salud, en cuanto se presenten actividades que demanden movimientos repetitivos.

#### **Levantamiento manual de cargas.**

- El personal encargado de la manipulación manual de cargas deberá ser instruido sobre la forma adecuada para ejecutar con seguridad dichas operaciones; y,
- El transporte o manejo de cargas, en lo posible, deberá ser mecanizado, utilizando para el efecto elementos como carretillas, montacargas y similares;

Se deberá seguir los siguientes pasos para un levantamiento correcto de carga:

- Verificar que no haya obstáculos en los sitios por donde se va a transitar;
- Calcular el peso aproximado de la carga que va a ser levantada por persona. en el caso de hombres no debe ser superior a 25 kg; y, en el caso de mujeres no debe ser superior a 15 kg;
- Colocarse frente al objeto lo más cerca posible;
- Los pies deben estar separados, aproximadamente 50 cm;
- Las piernas deben estar flexionadas y entreabiertas, con un pie adelante del otro para proporcionar mayor equilibrio al cuerpo;
- La espalda debe permanecer recta; y,
- Se debe amarrar el objeto firmemente, contraer el abdomen y accionar las piernas para volver a levantarse.

#### **Pantalla de visualización de datos.**

- Se reducirá el tiempo de exposición a pantallas mediante la implementación recordatorios de pausas activas.
- Se implementará una iluminación adecuada en el entorno de trabajo para minimizar el impacto visual;
- Se segmentará el tiempo de lectura para reducir la tensión ocular y evitar la fatiga visual en los trabajadores que analizan informes y memorandos;
- Se utilizará una iluminación adecuada en el área de trabajo para mejorar las condiciones visuales durante la lectura; y,
- Se realizarán pausas visuales para evitar el desarrollo de fatiga visual y dolores de cabeza.

#### **Sobre esfuerzo físico.**

En aquellas tareas que por su naturaleza exigen sobre esfuerzos musculares repetidos que pueden generar lesiones en los servidores y/o trabajadores, tales como transporte de cajas, levantamiento de materiales, entre otros; se estudiará técnicamente la implementación de elementos mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte para evitar tal situación.

Para evitar casos de lesiones al servidor y trabajador por sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado, se usará técnicas adecuadas de manipulación de cargas, mismas que serán impartidas por un especialista en la materia.

La institución contemplará como posibles medidas de seguridad las siguientes:

- Adecuar y diseñar el puesto de trabajo ergonómicamente para limitar desplazamientos manuales de cargas y posturas inadecuadas.
- Usar medios auxiliares para el transporte de materiales.
- Disponer adecuadamente los materiales en los puestos de trabajo para evitar posturas forzadas.
- Formar e informar a los servidor y trabajadores sobre el manejo correcto de cargas

#### **f) RIESGOS PSICOSOCIALES.**

En este ámbito, El MINEDEC identificará, evaluará y controlará, en los funcionarios, servidores y trabajadores, los factores de riesgos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Trabajo en el formato de evaluación de riesgos psicosociales; y en el programa correspondiente.

- Mantener entre los servidores y trabajadores y empleadores un sistema de información que estime positivamente las relaciones verticales y horizontales y que cada persona sepa quién debe resolver las dudas o problemas.
- Asegurar una buena adecuación entre el nivel de responsabilidad y control sobre el trabajo.
- Mejorar la organización, procesos, condiciones y entorno de trabajo.
- Formar y capacitar a los supervisores y servidor y trabajadores sobre la manera de identificar causas, soluciones y cambios de los riesgos psicosociales.
- Velar por la integridad psicosocial de los servidor y trabajadores cumpliendo con actividades grupales de tipo cultural, social y deportivo, su la institución está en la capacidad.
- Se tratará a todos los servidores y trabajadores con la debida consideración, no generando maltrato de obra y palabra.
- Los riesgos psicosociales los cuales serán evaluados aplicando metodologías reconocidas y acorde al riesgo laboral. Una vez obtenidos los resultados de la evaluación se planificará e implementará las medidas de control (fuente, medio y receptor) que permitan minimizar y/o eliminar el riesgo.

#### **Art. 10 DE LOS TRABAJOS DE ALTO RIESGO Y/O ESPECIALES.**

El MINEDEC se compromete a gestionar de manera efectiva los trabajos de alto riesgo, con un enfoque particular en las actividades de trabajo en alturas y eléctricos para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

Los trabajos especiales identificados en el MINEDEC son:

##### **10.1 Trabajos en Altura.**

El MINEDEC se tiene definido que trabajos mayores a 1,80 metros son considerados trabajos en altura. Los más comunes se dan en el mantenimiento de las instalaciones, sistemas eléctricos, entre otros. Se deberán extremar medidas de seguridad para evitar accidentes de trabajo, tales como:

- a) Gestionar un permiso de trabajo seguro, emitido por el Técnico en Seguridad y Salud, donde se establezcan las condiciones mínimas de Seguridad.
- b) Se realizará una evaluación exhaustiva de los riesgos asociados a estas actividades, analizando factores como la altura, la estabilidad de las estructuras y el entorno de trabajo, para establecer las medidas preventivas y de protección necesarias;
- c) Antes de realizar cualquier trabajo en alturas, se evaluará la necesidad de obtener el permiso de trabajo específico conforme a la normativa vigente;
- d) El permiso incluirá la verificación de la capacitación recibida, la inspección de equipos de protección personal (EPP) y la revisión de las condiciones ambientales;

- e) El personal deberá estar autorizado y capacitado para llevar a cabo la tarea en altura;
- f) Todo trabajo en alturas será ejecutado únicamente con el permiso de trabajo adecuado, el cual deberá ser aprobado y firmado por el supervisor directo, así como por el personal que ejecutará la actividad.
- g) El permiso incluirá detalles de las medidas de seguridad aplicadas, como el uso de arneses, líneas de vida, y sistemas de protección colectiva. Además, el supervisor deberá garantizar la implementación de bloqueos de equipos y otras medidas necesarias para evitar la activación accidental de maquinaria o sistemas;
- h) Se proporcionará formación continua al personal encargado de trabajos en alturas, asegurando que cuenten con los conocimientos necesarios para enfrentar los riesgos específicos de estas tareas. La formación incluirá el uso adecuado de equipos de protección personal, técnicas seguras para realizar trabajos en altura, procedimientos de emergencia y primeros auxilios;
- i) Se designará a un supervisor competente en trabajos en alturas para liderar y monitorear cada operación de alto riesgo;
- j) El supervisor será responsable de coordinar las actividades, asegurando la correcta utilización de los EPP y verificando el cumplimiento de todas las normativas y procedimientos de seguridad;
- k) Se realizará un monitoreo continuo durante las actividades en alturas para asegurar el cumplimiento de todas las medidas preventivas;
- l) En caso de que se detecten incumplimientos o deficiencias en las medidas de seguridad, se suspenderán inmediatamente las actividades hasta que se implementen las acciones correctivas necesarias. Este monitoreo incluirá la revisión constante de las condiciones del lugar de trabajo, como la estabilidad de las estructuras, las condiciones meteorológicas, y el estado de los equipos; y;
- m) El MINEDEC revisará periódicamente los procedimientos de trabajos en alturas y las medidas de seguridad implementadas, buscando continuamente oportunidades de mejora. Esta revisión incluirá el análisis de incidentes o accidentes, así como la incorporación de mejores prácticas para aumentar la seguridad de los trabajadores. Cualquier actualización o modificación de los procedimientos deberá ser comunicada y aplicada de inmediato.

## 10.2 Dosificación de químicos peligrosos para agua de las piscinas

- a) Los trabajos referentes a la dosificación de químicos peligrosos para el agua de las piscinas son generados por la necesidad del mantenimiento de las áreas húmedas existentes en los Centros Activos pertenecientes al Ministerio;
- b) El personal que realice este tipo de actividades deberá tener la capacitación y el entrenamiento verificable para dicha actividad; y;
- c) Se dotará del equipo de protección adecuada la realizar la labor.

## 10.3 Carga y descarga del combustible.

- a) Los trabajos referentes a la carga y descarga del combustible son generados por la necesidad del funcionamiento de las calderas que sirven para el calentamiento del agua de las piscinas existentes en los Centros Activos pertenecientes al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; y,
- b) El personal que realice este tipo de actividades deberá tener la capacitación y el entrenamiento verificable para dicha actividad.

## 10.4 Cubiertas y tejados

Se considerarán trabajos de altura los que se realicen a una altura superior a 1,80 m:

- Antes de ejecutar trabajos sobre cubiertas y tejados, será obligatorio verificar que todos sus elementos tengan la resistencia suficiente para soportar el peso de los servidores y materiales que



sobre ellos se hayan de colocar. Así mismo deberá verificarse la resistencia de los puntos que se utilicen para sujeción de los dispositivos de seguridad o medios de trabajo.

- El riesgo de caída de altura de personas por los contornos perimetrales, debe prevenirse por uno o más de los medios siguientes:
  - Andamios de seguridad que cumplirán las condiciones establecidas para los mismos;
  - Redes de protección; y, Barandillas reglamentarias.
- Cuando deban realizarse trabajos sobre cubiertas y tejados cuyos materiales sea de resistencia deficiente, dudosa o de naturaleza frágil, se utilizarán los dispositivos necesarios para que el trabajo se realice sin que los servidores se apoyen directamente sobre las cubiertas; para ello se utilizarán plataformas, pasarelas o tableros, y en su empleo se cumplirán las siguientes condiciones:
  - Se colocarán de forma que apoyen sobre dos o más elementos resistentes y sin posibilidad de volteo o deslizamiento;
  - Podrán ser desplazados sin necesidad de que el servidor se apoye sobre la cubierta; y,
  - En caso de imposibilidad de utilizar los medios anteriores deberá instalarse un sistema de recogida (red o similar) bajo la cubierta.

### Uso de medios de sujeción

Todo trabajo realizado a partir de un metro ochenta centímetros del nivel del suelo, requerirá del uso de un arnés de seguridad. Si el trabajo se realiza en un puesto fijo será suficiente amarrarlo a un punto resistente de la estructura. Si el servidor tiene que cambiar de lugar de trabajo deberá utilizar cuerdas 'de amarre' fijadas entre dos puntos resistentes de la estructura u otros sistemas de sujeción horizontal o vertical a las cuales amarrará el arnés a través de un sistema deslizante o línea de vida. Los puntos de amarre del arnés de seguridad y línea de vida deberán ser independientes de los utilizados para amarre de andamios.

### Condiciones climatológicas

Se prohíbe realizar trabajos en tejados, andamios o cualquier otro lugar a la intemperie con riesgo de caída de altura, cuando se presente condiciones de lluvias intensas, vientos o cualquier otro, que amenace la estabilidad de las instalaciones o de las personas.

### Ganchos de amarre

En los edificios, obras públicas, chimeneas de fábricas, y en general, en todos los lugares donde deban realizarse trabajos de mantenimiento con riesgo de caída de altura, se proyectarán y colocarán ganchos metálicos debidamente anclados, resistentes a la oxidación y apto para soportar una carga unitaria de 750 kilogramos.

### Art. 11 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.

El MINEDEC, implementará la señalización de seguridad, a fin de identificar e indicar el peligro o riesgo, así como las situaciones de evacuación, medios de extinción y otras que sean necesarios para informar al personal y usuarios que ocupan los servicios.

- a) La señalética se debe de mantener en buen estado, y en las dimensiones correctas; y;
- b) Los símbolos, formas o colores deberán respetar la normativa dictada para el efecto por los entes de control, haciendo referencia básicamente a la NTE-INEN-ISO-3864-1.

*Detalle de colores de señalética:*

La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso la adopción obligatoria de medidas preventivas, colectivas e individuales, necesarias para la eliminación o mitigación de los riesgos existentes; ésta, será complementaria y se basará en los siguientes criterios:

- Se usarán preferentemente pictogramas, evitando en lo posible, la utilización de palabras escritas.
- Las pinturas utilizadas en la señalización de seguridad serán resistentes al desgaste y lavables; dichas señales, deberán mantenerse en buen estado, limpias, y renovarse cuando estén deterioradas.

| <i>COLOR</i>    | <i>SIGNIFICADO</i>                                  | <i>INDICACIONES Y PRECISIONES</i>                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROJO</b>     | <b>PROHIBICIÓN</b>                                  | <i>Comportamientos peligrosos</i>                                                |
|                 | <b>PELIGRO -ALARMA</b>                              | <i>Alto, parada, dispositivos de desconexión de emergencia</i>                   |
|                 | <b>MATERIAL Y EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS</b> | <i>Identificación y localización</i>                                             |
| <b>AMARILLO</b> | <b>ADVERTENCIA</b>                                  | <i>Atención, verificación y precaución</i>                                       |
| <b>AZUL</b>     | <b>OBLIGACIÓN</b>                                   | <i>Comportamiento o acción específica<br/>Usar equipo de protección personal</i> |
| <b>VERDE</b>    | <b>SALVAMENTO O AUXILIO</b>                         | <i>Puertas, pasajes, salidas, puestos de socorro o primeros auxilios</i>         |
|                 | <b>SITUACIÓN DE SEGURIDAD</b>                       | <i>Vuelta a la normalidad</i>                                                    |

## **Art. 12 PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS.**

El MINEDEC, establecerá, implementará y mantendrá procesos para la prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos.

### **12.1 Plan de Emergencia.**

El MINEDEC formulará e implantará los planes de emergencia de acuerdo con lo dispuesto en las ordenanzas municipales o legislación de cada ciudad donde disponga de un centro de trabajo que así lo requiera. Los planes de emergencia serán presentados, constatados y/o aprobados por el organismo regulador de cada localidad del centro de trabajo.

- Realizar una inspección periódica de las instalaciones de suministro eléctrico;
- Determinar áreas críticas, zonas de seguridad y rutas de escape o evacuación, rutas alternativas y su señalización para casos de emergencia;
- Ubicar adecuadamente los extintores, hidrantes, sirenas, botiquines de primeros auxilios, lámparas de emergencia, etc., en las instalaciones de cada centro de trabajo; y;
- Al momento de la ocurrencia del evento se debe poner en ejecución todas las medidas previstas en el Plan de Emergencia.

### **Brigadas y simulacros.**

El MINEDEC cumplirá con la conformación de brigadas y realizará simulacros de evacuación de acuerdo

con las ordenanzas municipales y la legislación de cada ciudad o localidad donde disponga de un centro de trabajo.

Para combatir los accidentes generados por la actividad laboral que suponga una situación grave de riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes de la institución, se deberá contar con las siguientes brigadas:

- ✓ Brigadas de Incendios.
- ✓ Brigadas de Primeros Auxilios.
- ✓ Brigadas de comunicación.
- ✓ Brigada de evacuación.

**a) De la Brigada de Incendios.**

Los integrantes de la brigada contra incendio tienen las siguientes funciones:

- a) Detectar los riesgos de las situaciones de emergencia por incendio, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución;
- b) Operar los equipos contra incendio, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución o instrucciones del fabricante;
- c) Proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento de bienes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución; y;
- d) Reconocer si los equipos y herramientas contra incendio están en condiciones de operación.

**b) De la Brigada de Primeros Auxilios.**

Las funciones y actividades de la Brigada de Primeros Auxilios son:

- a) Contar con un listado de personal que presenten enfermedades crónicas y contar con los nombres de medicamentos específicos para tales casos;
- b) Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, e instalar el puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
- c) Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre a fin de mantenerlas con vida y evitarles un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica especializada;
- d) Entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio;
- e) Realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los equipos que requerirán mantenimiento; y,
- f) Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y medicamentos.

**c) De la Brigada de Comunicación.**

Las funciones y actividades de la Brigada de Comunicación son:

- a) Contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio en la zona, mismos que deberá de dar a conocer a todo el personal;
- b) Realizar las llamadas al servicio integrado de seguridad o cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que se presente;
- c) Coordinar con la Brigada de Primeros Auxilios, tomará nota del número de ambulancia, nombre del responsable, dependencia y el lugar donde será remitido el paciente, y realizará la llamada a los parientes del lesionado;
- d) Recibir la información de cada brigada sobre el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que

se presente, para informar al Coordinador General Administrativo Financiero y cuerpos de emergencia;

- e) Contar con el formato de amenaza de bomba en caso de presentarse una amenaza;
- f) Permanecer en el puesto de comunicación e instalarse previo acuerdo del Comité hasta el último momento, o bien, si cuenta con aparatos de comunicación portátiles, lo instalará en el punto de reunión;
- g) Realizar campañas de difusión para el personal con el fin de que conozca cuáles son las actividades del Comité, sus integrantes, funciones, actitudes y normas de conducta ante emergencias, en fin, todo lo relacionado a la protección civil, para crear una cultura dentro de la institución; y;
- h) Emitir después de cada simulacro reporte de los resultados de la institución, a fin de mantenerlos actualizados e informados en los avances en materia de protección civil.

#### **d) De la Brigada de Evacuación.**

Las funciones y actividades de la Brigada de Evacuación son:

- a) Planificar las rutas de evacuación, asegurándose de que estén debidamente señalizadas y despejadas de obstáculos;
- b) Coordinar y liderar la evacuación dirigiendo a las personas hacia las salidas seguras, organizando la evacuación de manera rápida y eficiente;
- c) Orientar al personal al personal sobre los procedimientos de evacuación, uso de equipos de emergencia y primeros auxilios;
- d) Controlar las áreas seguras asegurándose que las zonas o puntos de reunión estén libres de peligros y sean accesibles durante una evacuación;
- e) Verificar el personal evacuado contabilizando a las personas que han sido evacuadas, verificando que todos los presentes en el lugar hayan salido del edificio o área de riesgo; y;
- f) Coordinar los simulacros de emergencia periódicos para entrenar al personal y detectar posibles fallos en los procedimientos de evacuación.

#### **12.2 Planes de Contingencia.**

El MINEDEC deberá elaborar un plan de contingencia con las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para responder a posibles desastres y emergencias, de tal manera que garantice la integridad de su personal y la continuidad de las operaciones de la Institución en el menor tiempo posible, estará constituido por las siguientes fases.

##### **a) Especificación de las instalaciones afectadas por la emergencia.**

- Control efectivo de la situación que originó la emergencia;
- Eliminación o neutralización de sustancias peligrosas y productos contaminados;
- Señalización y vigilancia del área;
- Recuperación de los sistemas de protección contra incendios;
- Estado de áreas afectadas, destruidas o contaminadas; y,
- Estado de reparaciones de carácter urgente.

##### **b) Situación general de la institución tras la emergencia:**

- Personal disponible;
- Suministros externos: agua, luz;

- Estado de edificaciones y equipos;
- Estado de las vías de acceso;
- Estado de los medios de comunicación: teléfonos, radio, redes de información internas;
- Recuperación de la información; y,
- Estado y capacidad de los suministros de energía y servicios auxiliares.

## Art 13 GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO.

### 13.1 Controles y exámenes médicos ocupacionales.

Esta secretaria de Estado someterá a los trabajadores, inicialmente, a chequeos médicos generales y específicos. Una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestaria.

Los exámenes médicos realizar son los siguientes:

- Pre-empleo. - Previo el ingreso de empleados nuevos, es necesaria la realización de exámenes médicos con la finalidad de determinar su aptitud acorde a características de los puestos de trabajo y verificar la ausencia de enfermedad laboral.
- Periódicos. - Se realizarán exámenes en el transcurso de las labores, el tipo y periodicidad se establecerá acorde a las evaluaciones de los factores de riesgos en los puestos de trabajo, con el objetivo de prevenir el desarrollo de enfermedades a consecuencia del trabajo.
- Reintegro. - En caso de que un trabajador retome su puesto de trabajo y reingrese a la institución, se determinarán las condiciones de salud antes volver a su puesto u otro puesto de trabajo.
- Retiro. - Previo el término de la relación laboral, la institución a través de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional realizará la evaluación final del estado de salud.

### 13.2 Aptitud medica laboral.

El profesional responsable de Medicina Ocupacional apertura una ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los Servidores Universitarios, mediante los formularios establecidos para el efecto y realizará la evaluación médico ocupacional necesaria para seleccionar el personal; teniendo en cuenta los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Una vez verificada la evaluación, se determinará y emitirá el certificado de aptitud laboral para el puesto de trabajo, con las respectivas observaciones, limitaciones y recomendaciones que se determinen.

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| APTO                   | Sin enfermedad.                                                            |
| APTO CON OBSERVACIONES | Con enfermedad corregibles o no, pero que disminuyan su capacidad laboral. |
| APTO CON RESTRICCIONES | Con restricciones.                                                         |
| NO APTO                | Con enfermedad que interfiere con su capacidad laboral.                    |

### 13.3 Prestación de primeros auxilios.

Con base a la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones y de la Resolución C.D. 513 reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, la o el médico ocupacional del MINEDEC realizará las siguientes actividades relacionadas con la prestación de primeros auxilios:

- a) Organizar las áreas de primeros auxilios y atención de emergencias;
- b) Promover la formación y entrenamiento de personal para primeros auxilios;
- c) Prestar los primeros auxilios a funcionarios, servidores y trabajadores que lo requieran, en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o enfermedad común repentina;
- d) Transferir a los pacientes a unidades médicas del IESS, cuando se requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico; y;
- e) En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de transporte, se deberá contar con botiquines de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación.

#### **13.4 Protección de grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad.**

El Estado a través de sus organismos y entidades, reconoce y garantiza a las personas con capacidades especiales el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales y la normativa nacional vigente, y su aplicación directa por parte de las o los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de parte; así como también por parte de las personas naturales y jurídicas privadas.

El Estado garantizará a las personas con capacidades especiales el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, generacional e intercultural.

La atención integral a la salud de las personas con capacidades especiales, con deficiencia o condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, que la prestará a través la red pública integral de salud.

En este sentido el MINEDEC garantizará que los funcionarios, servidores y trabajadores con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante tengan condiciones de igualdad y no serán discriminados en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y privado.

Las personas con capacidades especiales tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y rehabilitación, de acuerdo con la prescripción médica debidamente certificada, además de permisos emergentes, inherentes a la condición de la persona con capacidades especiales.

#### **13.5 De las salas de lactancia.**

La institución tendrá la obligación de realizar, al menos una vez al año, actividades internas de promoción de la lactancia materna, alimentación complementaria y alimentación saludable, a través de reuniones, demostraciones, charlas, ferias, campañas, material edu-comunicacional, entre otros, en concordancia con el instructivo que se emita para el efecto, así mismo las instalaciones para esta actividad cumplirán con lo establecido en la normativa.

#### **13.6 Protección y vigilancia para el adecuado mantenimiento de servicios sanitarios generales.**

El MINEDEC realizará la promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios generales, tales como: servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo, se dispondrá de una hoja de mantenimiento y supervisión para su cuidado y su óptimo funcionamiento. Las inspecciones realizadas serán documentadas.



### 13.7 Registros internos de la salud en el trabajo.

Los funcionarios, servidores y trabajadores del MINEDEC son dueños de los resultados de sus exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Así mismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de estos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio.

Las historias clínicas serán archivadas bajo responsabilidad del médico ocupacional del MINEDEC y sólo podrá facilitarse al empleador la información relativa a su estado de salud, siempre y cuando el trabajador preste su consentimiento expreso.

## CAPITULO III: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN.

El MINEDEC, se compromete a desarrollar e implementar los diferentes programas establecidos por el mandato de la ley, y los diferentes organismos estatales.

### Art. 14 PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL USO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESPACIOS LABORALES.

El programa deberá promover, prevenir y reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas entre los funcionarios, servidores y trabajadores de la Institución, a través de acciones estratégicas para el abordaje y atención integral en los espacios laborales, adoptando hábitos de vida saludable y fortaleciendo la gestión conjunta de empleadores y trabajadores;

Los programas deberán ser aplicado a todo el personal del MINEDEC el cual deberá poseer medidas correctivas y de mejora continua, de conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente.

### Art. 15 PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

Con base en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082 Normativa para la “Erradicación de la discriminación en el ámbito laboral”, el MINEDEC al contar con más de 10 trabajadores deberá implementar obligatoriamente el programa de prevención de riesgos psicosociales, de acuerdo con los parámetros y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá contener acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Medidas preventivas específicas:

- Implementar una política preventiva que se base en la formación y capacitación a los colaboradores;
- Asegurar una buena adecuación entre el nivel de responsabilidad y de control sobre el trabajo;
- Mejorar la organización, procesos, condiciones y entorno de trabajo;
- Formar y capacitar a Subsecretarios, Directores y líneas de supervisión sobre la manera de poder identificar las causas, soluciones y cambios de los riesgos psicosociales;
- Velar por la integridad psicosocial de sus funcionarios y/o trabajadores, cumpliendo con actividades grupales, de tipo cultural, social y deportivo; y,
- El MINEDEC, realizará campañas de información y sensibilización sobre la importancia de la prevención del VIH/ SIDA, promoviendo la realización de exámenes de detección de forma voluntaria, individual y manejando esta información de manera confidencial.

## CAPÍTULO IV: REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES.



#### **Art. 16 REGISTRO Y ESTADÍSTICA.**

Con base en el Acuerdo Ministerial 1404, Art.11, el MINEDEC realizará las siguientes actividades:

- a) Se deberá informar acerca de todo accidente de trabajo ocurrido dentro o fuera el MINEDEC, (incluidos IN ITINERE) al IESS a través de la paginas de Riesgos de Trabajo en la sección Reportes de Accidentes;
- b) Llevar registro de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocurridos, así como la estadística de accidentabilidad respectiva;
- c) Comprobar el déficit de gestión existente en la prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente, o las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo;
- d) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo; y,
- e) El responsable de seguridad y salud en el trabajo junto con el médico ocupacional registrarán en la página web de riesgos de trabajo del IESS los índices reactivos y proactivos del año anterior.

#### **Art. 17 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.**

El MINEDEC, llevará a cabo las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, además, mantendrán la información, registros, estadísticas e indicadores correspondientes hasta el cierre de cada caso. Los eventos que se presenten y que estén categorizados para ser reportados serán notificados a los organismos de control correspondientes, conforme a la normativa relacionada.

#### **Art 18 INVESTIGACIÓN.**

Con base en la Resolución C.D. 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Art. 56, El MINEDEC realizará las siguientes acciones relacionadas con la investigación de accidentes, incidentes y/o enfermedades profesionales:

- a) El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, juntamente con el Comité Paritario de Seguridad serán los responsables de la investigación.
- b) Todo incidente, accidente y enfermedad profesional, debe ser investigado, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar las medidas o acciones preventivas y correctivas, que permita en lo posterior evitar la ocurrencia de hechos similares.

#### **Art. 19 NOTIFICACIÓN.**

Con base en la Resolución C.D. 513, Art 45, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, el MINEDEC realizará las siguientes actividades:

- a) Todo accidente laboral deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el procedimiento de notificación, investigación y reporte de incidentes y accidentes;
- b) El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá elaborar y entregar el reporte de notificación de todo accidente con baja, es decir, que causare la pérdida de más de una jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser registrado en la página web de la Dirección de Riesgos del Trabajo, en el término de diez (10) días, contados desde la fecha del siniestro;
- c) En los casos en que se advierta indicios de una enfermedad profesional u ocupacional, el MINEDEC comunicará mediante el registro en la página web al Seguro General de Riesgos del Trabajo, en el término de diez (10) días, contados desde la fecha de realizado el diagnóstico médico presuntivo inicial por parte del médico de la institución o de la unidad de salud;
- d) Cuando el diagnóstico lo realice el médico tratante, el funcionario, servidor o trabajador entregará dicho diagnóstico al empleador, fecha a partir de la cual se contará el término señalado en el inciso

- anterior; y,
- e) El funcionario, servidor o trabajador, o cualquiera de sus compañeros podrán notificar la ocurrencia de los accidentes de trabajo, para el tratamiento correspondiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el efecto.

#### **Art. 20 READECUACIÓN, REUBICACIÓN Y REINSERCIÓN DE TRABAJADORES.**

Cuando un funcionario, servidor o trabajador del MINEDEC, como consecuencia del trabajo, sufra lesiones o contraiga una enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la institución, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración.

### **CAPÍTULO V: INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

#### **Art. 21 INFORMACIÓN**

Con base en la Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Art. 11, el MINEDEC realizará las siguientes actividades:

- a) Todo trabajador recibirá un ejemplar tamaño bolsillo o de manera digital del presente Reglamento; acompañado de una Inducción de Seguridad, Salud en el Trabajo (SST);
- b) A lo interno del MINEDEC, se priorizará la comunicación e información a los funcionarios, servidores y trabajadores, procurando la participación activa de todos ellos;
- c) Informar a los funcionarios, servidores y trabajadores por escrito o por otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos; y,
- d) La información en prevención de riesgos laborales deberá centrarse en los factores de riesgo identificados en el lugar de trabajo y relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo.

#### **Art. 22 CAPACITACIÓN**

Con base en la Decisión 584 Art. 11, el MINEDEC realizará las siguientes actividades:

- a) La capacitación debe ser un proceso sistemático y planificado, que busque promover mecanismos de prevención mediante una participación del funcionario, servidor y trabajador que genere una cultura de prevención;
- b) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación para los funcionarios, servidores y trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán, en materia de promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo;
- c) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquel funcionario, servidor y trabajador que haya recibido la capacitación adecuada, pueda acceder a las áreas de alto riesgo;
- d) Se llevarán registros y evidencias de capacitaciones desarrolladas a través del formato establecido para dicho control;
- e) Proporcionar capacitación sobre la instalación, utilización y mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos; el apropiado uso de sustancias, materiales, agentes y productos físicos, químicos o biológicos, a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos; y,
- f) Todo funcionario, servidor y trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral recibirá el proceso de inducción específica referente a su puesto de trabajo.

## Art. 23 CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Cuando la Institución, por necesidad requiera contratar actividades relacionadas a la construcción o instalación de conexiones eléctricas de alta tensión, solicitará y constatará que el personal cuente con la certificación de competencias laborales, emitidos por entidades reconocidas y certificadas, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normativa legal vigente.

Cuando existan trabajadores o servidores perteneciente a esta Cartera de Estado, que por la naturaleza de sus funciones las cuales se encuentren acorde a su perfil y requieran realizar actividades de construcción e instalaciones eléctricas de alta tensión, se deberá gestionar la obtención de la certificación de competencias laborales para los trabajadores, con Entidades que se encuentren certificadas.

El personal supervisor se encargará de verificar de forma continua la vigencia de las licencias o certificaciones, y se gestionará con anticipación la renovación de los mismos.

## Art. 24 ENTRENAMIENTO

Procesos educativos de corto plazo, orientados al desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes para la mitigación progresiva de riesgos laborales de cada puesto de trabajo.

- a) Instruir a los funcionarios, servidores y trabajadores sobre el uso correcto y conservación de los equipos de protección personal;
- b) Someterse al entrenamiento preciso y darle a conocer sus aplicaciones y limitaciones; y
- c) Los funcionarios, servidores y trabajadores que utilicen máquinas, equipos o herramientas deberán haber sido instruidos y entrenados previamente en su manejo y tendrán pleno conocimiento en los riesgos inherentes a los mismos.

## CAPÍTULO VI: INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES

### Art. 25 INCUMPLIMIENTOS

Son incumplimientos para las y los trabajadores del MINEDEC, lo siguiente:

- a) El MINEDEC, adoptará las medidas necesarias para sancionar, a quienes, por acción u omisión, incumplan lo previsto en el presente Reglamento y demás normas sobre prevención de riesgos laborales. La sanción se aplicará tomando en consideración, entre otros, la gravedad de la falta cometida, el número de personas afectadas, la gravedad de las lesiones o los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias y si se trata de un caso de reincidencia.
- b) El Código del Trabajo en su Art. 435 dispone que “La Dirección Regional del Trabajo, por medio del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, velará por el cumplimiento de las disposiciones de éste Capítulo, atenderá a las acciones tanto de empleadores como de obreros sobre la transgresión de éstas reglas, prevendrá a los remisos, y en caso de reincidencia o negligencia, impondrá multas de conformidad con lo previsto en el Artículo 628 de éste Código, teniendo en cuenta la capacidad económica del transgresor y la naturaleza de la falta cometida.”;
- c) La Ley Orgánica del Servicio Público, en su Art. 41, manifiesta: “*La servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexas, incurrirá en responsabilidad administrativa que será*

*sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho."*

- d) El Mandato Constituyente Número 8, Art.7, indica: "Las violaciones de las normas del Código de Trabajo, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y, cuando no se haya fijado sanción especial, el Director Regional del Trabajo impondrá multas de un mínimo de 3 hasta un máximo de 20 sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el art. 95 del Código de niñez y adolescencia."

## **Art. 26 SANCIONES.**

La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en el presente Reglamento y demás disposiciones que rijan en materia de prevención de riesgos de trabajo abarca, en general, a todos los servidores, instituciones de servicios complementarios y contratistas de Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Las sanciones a las partes involucradas se aplicarán conforme lo dispone este Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, y los cuerpos legales vigentes y concernientes en la materia.

Se considerará para el efecto, las faltas categorizadas en Decreto Ejecutivo 255. De acuerdo con la gravedad de la falta cometida, las mismas se clasificarán en:

**Faltas leves**, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no ponen en peligro la seguridad física del servidor, ni de otras personas, siendo la sanción desde una amonestación verbal hasta una amonestación escrita.

**Faltas graves**, cuando por primera vez debido a ignorancia o inobservancia de los hechos, el servidor pone en peligro su seguridad, de terceros y de los bienes de la institución. En este tipo de faltas, la sanción va, desde la amonestación escrita, hasta una amonestación económica, del porcentaje permitido por la Legislación en materia laboral, esto es hasta el 10% de la remuneración diaria unificada.

**Faltas muy graves**, la reincidencia a las faltas graves, violación al presente reglamento interno con conocimiento del riesgo o mala intención, que ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de las instalaciones, equipos y bienes de la institución. En este caso se sancionará con la terminación de las relaciones laborales, conforme a lo establecido en los cuerpos legales vigentes que rigen en materia laboral.

En base a la categorización de los incumplimientos descritos en el punto anterior, se establecen el siguiente tipo de sanciones:

### **26.1 Amonestación verbal**

La amonestación verbal por parte del jefe inmediato, personal de Seguridad y Salud Ocupacional o Comité paritario, se dará en los siguientes casos:

- a) Por no participar en todas las actividades programadas por la institución o entes de control, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, sean estos cursos, seminarios, inducciones, charlas, simulacros u otros.
- b) Por no reportar a su superior de toda condición insegura que observe en las instalaciones, equipos o materiales, para que se tomen las medidas correctivas pertinentes.
- c) Por no cuidar y mantener en buen estado de equipos, máquinas, herramientas, o vehículos asignados para el cumplimiento de sus funciones.
- d) Por no respetar la señalización en seguridad de las instalaciones.

### **26.2 Amonestación escrita**

La amonestación escrita vendrá de parte de la autoridad de Talento Humano. Esta amonestación será causada:

- a) Por reincidir en las causales del artículo anterior.
- b) Por no cumplir con las medidas de prevención de riesgos determinadas por la institución a través de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, Comité Paritario o Responsable de Seguridad, y las medidas de prevención contenidas en el presente Reglamento.
- c) Por no proporcionar la información necesaria y verídica en la investigación de los accidentes que hayan sufrido o presenciado, en la declaración requerida por la institución o los entes de control rectores en el tema.
- d) Por alterar, modificar, reparar, u operar máquinas, equipos, herramientas o sistemas eléctricos cuando están en funcionamiento, sin autorización, y sin la capacitación y entrenamiento previo.
- e) Por modificar, borrar, tapar o destruir la señalética instalada en sitio.
- f) Por bloquear los accesos a extintores, salidas de emergencia y paneles eléctricos.

### 26.3 Amonestación económica (porcentaje máximo permitido por Ley)

- a) Por reincidir en las causales del artículo anterior.
- b) Por no asumir las responsabilidades y consecuencias que puedan producirse por el mal uso de equipos y máquinas encomendadas, luego de haber recibido capacitación y entrenamiento adecuados.
- c) Por sacar, modificar o destruir las protecciones, defensas, guardas, aislamientos u otros dispositivos de seguridad de las máquinas, equipos y herramientas.
- d) Por operar maquinaria, equipos o herramientas sin autorización ni el entrenamiento requerido.

### 26.4 Terminación de la relación laboral con el servidor:

La terminación del contrato / nombramiento de trabajo se dará por haber recibido tres amonestaciones por inobservancia a lo dispuesto en este Reglamento o más normas emitidas por las instancias preventivas del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura lo cual se considera como negligencia en seguridad.

Podrá darse por terminado el contrato de trabajo, por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos.

Los servidores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad y salud determinadas en los reglamentos facilitados por la institución. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. Cumpliendo conforme establece la norma constitucional y las leyes afines esto es otorgando el legítimo derecho a la defensa del servidor público que cometiese la falta.

Todo lo no previsto en el presente reglamento se observará lo dispuesto en el Código de Trabajo, Ley Orgánica de Servicio Público, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajadores y Mejoramiento de Ambiente Laboral (Decreto Ejecutivo 255).

## DEFINICIONES

1. **Accidente de trabajo:** Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
2. **Accidentes en tránsito:** Son aquellos causados, durante el recorrido o tránsito habitual en una relación cronológica de inmediación a la hora de entrada y salida del trabajador, desde su domicilio

o residencia al lugar y/o centro de trabajo, o viceversa, sin que el trayecto sea modificado por motivos personales.

3. **Accidente grave.** - Incendio, fuga o derrame de productos que superen el límite legal y afecten a la población circundante.
4. **Acoso laboral (mobbing).** - Es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.
5. **Acoso sexual.** - Es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
6. **Actos inseguros:** Son acciones negligentes en inobservancia de procedimientos o estándares de trabajo seguro.
7. **Afiliados:** Son los trabajadores que gozan de la cobertura en el Sistema Nacional de Seguridad Social, según los parámetros establecidos en la normativa vigente.
8. **Agentes biológicos:** Son microorganismos que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo, que tienen un determinado ciclo de vida y que pueden originar alteraciones en la salud de los trabajadores.
9. **Agente de exposición:** Es todo agente biológico, físico o químico al que el trabajador está expuesto en su puesto de trabajo y que, en función de la dosis de la intensidad de su exposición, puede generar un riesgo para su seguridad y salud.
10. **Agentes físicos:** Son distintas formas de energía presentes en el ambiente de trabajo, que tienen la capacidad de generar daños a la seguridad y salud de los trabajadores. Debido a su interacción con la materia, pueden producir diferentes cambios, desde una modificación sustancial de la misma, hasta un cambio momentáneo de su estado.
11. **Agentes químicos:** Es todo elemento o compuesto químico que puede presentar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en la que se utiliza o se halla presente en el ambiente de trabajo.
12. **Agentes químicos:** Es todo elemento o compuesto químico que puede presentar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en la que se utiliza o se halla presente en el ambiente de trabajo.
13. **Ambiente de trabajo:** Son las características del lugar y/o centro de trabajo que pueden tener una influencia significativa sobre la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador, tales como: locales, instalaciones, equipos, productos, energía, procedimientos, métodos de organización y orden en el trabajo, entre otros.
14. **Análisis de puesto de trabajo:** Es el proceso de investigación en los casos de presunción de enfermedades profesionales que efectúa la entidad del Sistema Nacional
15. **Autoridad competente:** Es el funcionario, servidor público o jerárquico superior, facultado para establecer políticas públicas, emitir reglamentos, acuerdos, resoluciones, disposiciones, y otros actos administrativos, en el ámbito de sus competencias.
16. **Biomecánica.** - Análisis del comportamiento físico mecánico de los sistemas biológicos, tales como: huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, músculos, aplicando conceptos como mecánicos relacionados con torques, estrés, compresión, fatiga, deformación, visco elasticidad.
17. **Carga de trabajo:** Es el conjunto de actividades psico-físicas requeridas para el puesto de trabajo, dentro de la jornada laboral.
18. **Carga física de trabajo.** - Se define como la actividad física que conlleva la realización de tareas propias del puesto de trabajo. Se expresa como el calor por unidad de tiempo que genera el individuo cuando desarrolla un trabajo. Está en función de las posturas y esfuerzos que requiere la tarea.
19. **Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.** -Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y las prácticas nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del Ministerio del Deporte en materia de prevención de riesgos.



20. **Condiciones de salud.** - El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
21. **Certificado de salud en el trabajo:** Es un documento formal que acredita el estado de salud de un trabajador, con base en su historia clínica ocupacional, emitido con firma de responsabilidad por profesionales, debidamente habilitados por la autoridad sanitaria nacional. Para el caso de las evaluaciones médicas, pre ocupacional de inicio, periódica y de reintegro se considerará la aptitud médica laboral. Para la evaluación médica de retiro se considerará la condición de salud.
22. **Condiciones y medio ambiente de trabajo:** Son aquellos agentes o factores de riesgo que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores; siendo aquellos: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, productos y demás útiles existentes en el lugar y/o centro de trabajo; b) La naturaleza de los agentes biológicos, físicos y químicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el numeral anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales.
23. **Condiciones inseguras:** Son características del ambiente de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, estructuras, equipos y materiales en general, que incumplen con los requisitos establecidos para ser seguros y por tal motivo conllevan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.
24. **Contaminantes del ambiente laboral:** Son agentes biológicos, físicos o químicos capaces de modificar las condiciones del ambiente de trabajo, que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción pueden alterar la seguridad y salud de los trabajadores.
25. **Control administrativo:** Son las disposiciones, instrucciones, directrices, prohibiciones u obligaciones de seguir algún procedimiento, así como observar una disposición emitida mediante una señal o una instrucción precisa con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias.
26. **Control de ingeniería:** Es la técnica de control que genera, transforma o desarrolla nuevas propuestas y acciones para reducir los niveles de riesgo que involucra el rediseño del equipamiento o del proceso de la organización del trabajo.
27. **Control sobre el trabajador:** Es la técnica aplicada a los trabajadores, en la que se detallan los equipos de protección colectiva y personal que son necesarios para el desarrollo de la actividad laboral de forma segura.
28. **Daños derivados del trabajo:** Son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
29. **Delegado de Seguridad y Salud.** - Es el representante elegido democráticamente por los trabajadores con funciones específicas en materia de Seguridad y salud.
30. **Desarraigo familiar.** - Es la separación de uno o varios miembros que conforman una familia y que puede provocar inestabilidad emocional.
31. **Deslumbramiento.** - Son los brillos excesivos que pueden ocasionar molestias en la visión; es ocasionado generalmente por una visión directa de la fuente de luz o la visión indirecta (reflejo) sobre una superficie reflectante.
32. **Dimensiones del puesto de trabajo.** - Es el proceso de diseño de los puestos de trabajo que se debe efectuar, tomando en cuenta las proporciones y medidas del cuerpo humano, estética y ergonomía, integrando un conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona.
33. **Disconfort acústico.** - Exposición a nivel sonoro que, sin sobrepasar los límites establecidos en la normativa vigente (80 dB de exposición al ruido), es percibido como molesto e incómodo por el trabajador, pudiendo ocasionar interferencias en la comunicación, falta de concentración, distracciones, irritabilidad, dolor de cabeza, etc.
34. **Disconfort lumínico.** - Se refiere a la fatiga visual, que se puede presentar por un número de factores debidos al ambiente visual.



35. **Disconfort térmico.** - Es la sensación de calor o frío, que se da cuando el organismo no mantiene un equilibrio térmico, es decir, que su temperatura interna está fuera de los límites fisiológicos normales; produciendo un malestar y afectando al desarrollo de las tareas durante la jornada laboral.
36. **Emergencia:** Es el evento que acontece de forma imprevista y puede afectar a la integridad física de las personas, a los bienes y/o al ambiente, ya sea individual o colectivamente; alcanzando, en ocasiones, llegar a constituir un hecho de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, que requiere de una respuesta eficaz e inmediata.
37. **Emergencia médica:** Es la situación o estado de salud que se presenta repentinamente, que requiere una inmediata atención y tratamiento, y lleva implícita una alta probabilidad de riesgo para la vida de quien la presenta.
38. **Empleador:** Es la persona natural o jurídica, pública o privada que, ejecute su actividad en el territorio ecuatoriano, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, en relación de dependencia.
39. **Enfermedad profesional:** Es la patología médica contraída o daño sufrido, como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, que el trabajador realiza por cuenta ajena.
40. **Equipo de Protección Personal - EPP:** Es el implemento destinado al uso adecuado por parte del trabajador, con la finalidad de protegerlo de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud en el lugar y o centro de trabajo.
41. **Ergonomía.** - La ergonomía es la disciplina tecnológica que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador, para favorecer el bienestar del trabajador y la productividad.
42. **Evacuación.** - Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro provisional seguro.
43. **Espacio confinado:** Es el lugar cerrado o en gran parte cerrado, con aberturas limitadas de entrada, salida y ventilación natural desfavorable, pequeño y restrictivo o de gran tamaño, que presenta para los trabajadores riesgos razonablemente previsibles de incendios, explosión, pérdidas de conocimiento, asfixia o ahogamiento, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.
44. **Evaluación de riesgos laborales:** Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos de la actividad laboral que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empleador esté en condiciones de tomar una decisión sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.
45. **Evento centinela:** Es cualquier circunstancia o incidente dentro del entorno laboral que, sin haber causado aún lesión, enfermedad o muerte, evidencia un riesgo significativo que, de no ser gestionado, podría derivar en tales desenlaces. Para identificar y actuar sobre signos tempranos de afectación a la salud, promoviendo una intervención preventiva para mitigar dichos riesgos
46. **Factor de riesgo:** Es el elemento agresor o conjunto de ellos que, estando presente en las condiciones de trabajo, puede aumentar la probabilidad de ocurrencia de un accidente, incidente de trabajo o enfermedad profesional.
47. **Ficha de datos de seguridad:** Es el documento que recopila información relevante sobre sustancias y materiales químicos peligrosos, concebida y diseñada para ser una herramienta informativa de consulta para la prevención de riesgos laborales.
48. **Gestión de seguridad y salud en el trabajo:** Es el proceso integral destinado a la prevención y mitigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que permite cumplir las políticas y objetivos organizacionales, enmarcados en la normativa vigente.
49. **Grupos de atención prioritaria:** Son las personas adultas mayores, niñas, niños y o adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, quienes recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.
50. **Higiene Industrial.** - "Se puede definir como aquella ciencia y arte dedicada a la participación,

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores o elementos en el ambiente de trabajo, los cuales pueden causar enfermedad, deterioro de la salud, incomodidad e ineficiencia de importancia en los trabajadores".

51. **Higiene del trabajo:** Es la técnica preventiva dedicada a identificar, evaluar y controlar los factores contaminantes biológicos, físicos o químicos presentes en el ambiente de trabajo, que puedan causar alteraciones en la salud o enfermedad al trabajador.
52. **Identificación de factores de riesgo:** Es el proceso sistemático que permite determinar los peligros presentes en el entorno de trabajo con el propósito de valorarlos para una posterior acción de control.
53. **Inspección especializada:** Es el control especializado que realizan las autoridades competentes del cumplimiento de las disposiciones legales, relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de sus labores, con preponderancia en seguridad y salud en el trabajo.
54. **Incidente laboral.** - Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que solo requiere cuidados de primeros auxilios.
55. **Inestabilidad laboral.** - Es la amenaza de la pérdida laboral involuntaria, ante la cual los empleados sienten una discrepancia entre el nivel de seguridad laboral que desean y el que les ofrece el empleador.
56. **Insatisfacción laboral.** - Es una respuesta negativa del trabajador hacia su propio trabajo. Esta respuesta negativa o rechazo dependerá, en gran medida, de las condiciones laborales y de la personalidad de cada persona y hace referencia al estado de intranquilidad, ansiedad o incluso depresivo al que puede llegar una persona que se encuentra insatisfecha laboralmente.
57. **Investigación de accidente de trabajo o enfermedad profesional:** Es la técnica utilizada por el empleador y/o autoridades competentes para el análisis específico de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, que permite conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas, para poder adoptar las medidas necesarias tendientes a impedir que éstas se repitan.
58. **Jornadas de trabajo.** - Es el tiempo convenido por el empleador y el trabajador para desempeñar las labores encomendadas.
59. **Límite de Exposición.** - Concentraciones máximas permitidas, en base de estudios científicos, referidas a contaminantes ambientales en proporción al tiempo de exposición de los trabajadores durante la jornada de trabajo.
60. **Lugar de trabajo.** - Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo.
61. **Lugar y/o centro de trabajo:** Son sitios en los cuales los trabajadores deben permanecer y ejercer su jornada laboral, incluido los destinados para el desarrollo del teletrabajo, bajo el control directo o indirecto del empleador o por cuenta propia, así como también las unidades o repartos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y las entidades de seguridad ciudadana y orden público,
62. **Medidas de prevención:** Son acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos laborales, dirigidas a proteger la salud y seguridad de los trabajadores dentro del ejercicio de su jornada laboral.
63. **Manipulación manual de cargas.** - Movimiento y cambio de lugar de cualquier material o elemento. Comprende cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento que entraña riesgo, respecto de sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas.
64. **Mapa de riesgos.** - Compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura.
65. **Partes interesadas:** Son representantes de los trabajadores, empleadores, la academia, los observatorios ciudadanos, las asociaciones, gremios u otros grupos de interés que pueden involucrarse en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, que se encuentran debidamente acreditados por las autoridades competentes. Su participación en las distintas actividades con las instituciones públicas no implicará remuneración alguna.

66. **Organización del trabajo.** - La organización es una función fundamental de la administración del trabajo, su objetivo es ayudar a las personas a trabajar juntas y con eficiencia.
67. **Peligro:** Es la amenaza, fuente, situación, condición o características que potencialmente pongan en riesgo la vida, afectar la seguridad y salud de los trabajadores, así como la infraestructura o el entorno.
68. **Permiso de trabajo:** Es el documento temporal que autoriza el trabajo controlado en condiciones potencialmente peligrosas. Este documento es emitido por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el mismo que incluye la evaluación de riesgos y establece protocolos de seguridad, comunicación y supervisión para minimizar los riesgos de salud y seguridad a los que se puede enfrentar el trabajador.
69. **Planes de conservación:** Es el conjunto de acciones, estrategias y evaluaciones establecidas por el empleador con el fin de mantener un estado de salud inicial del trabajador.
70. **Planes de emergencia:** Son procedimientos generales de reacción y alerta ante una emergencia, en los que consta un inventario de recursos, coordinación de actividades operativas, capacitación, entrenamiento y simulacros con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes, mitigar riesgos y recobrar la normalidad a la brevedad posible.
71. **Plan de intervención:** Es el conjunto de acciones sistemáticas y planificadas, basadas en necesidades identificadas en salud y orientadas al cumplimiento de metas específicas.
72. **Postura forzada.** - Comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica y las posturas que producen carga estática en la musculatura. Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional, que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen.
73. **Promoción de la salud en el trabajo:** Es el proceso orientado a formar, capacitar, prevenir y sensibilizar a todos los trabajadores, para que aumente el control sobre su salud, incluyendo la realización de una serie de acciones y actividades que benefician la productividad y competitividad en los lugares y o centros de trabajo.
74. **Programas de Monitoreo Epidemiológico (PME):** Son actividades que toman como base el monitoreo epidemiológico, que integra a detalle información real sobre las condiciones de salud del trabajador, sus condiciones de trabajo y de la vida extralaboral, posibilitando el estudio del síntoma en función del agente de exposición y factor de riesgo. La aplicación de estos programas ayuda en la definición de criterios científicos para seguimiento y diagnóstico oportuno.
75. **Puesto de Trabajo:** Es el conjunto de actividades inherentes al cargo desarrollado por el trabajador, en el lugar y/o centro de trabajo.
76. **Radiación ionizante.** - La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas.
77. **Radiaciones no ionizantes.** - Son todas las zonas del espectro electromagnético en las que las energías emitidas por los fotones no son suficientes, en condiciones normales, para producir la ionización de los átomos que absorben las moléculas. Tales como las producidas por campos eléctricos y magnéticos, radiación ultravioleta, radiación infrarroja, luz, láseres, campos de radiofrecuencia y microondas.
78. **Relaciones interpersonales.** - Son las interacciones humanas que se llevan a cabo a través de amigos, familia, de trabajo en organizaciones, y en cualquier tipo de institución humana, que promueven satisfacer necesidades básicas de crecimiento y de relación humana.
79. **Riesgo grave e inminente para la seguridad o salud:** Es el evento probable que se materialice inmediatamente en un accidente de trabajo, debido a su complejidad, puede ocasionar graves consecuencias, inclusive la muerte o incapacidad permanente del trabajador.
80. **Riesgo laboral:** Es la probabilidad de que ocurra un evento o la exposición a peligros y la severidad de la lesión o enfermedad, que fuera producida por el evento o exposición; que, afecten la posibilidad de cumplir las labores de manera temporal o permanente.

81. **Responsables de seguridad y salud en el trabajo:** Es el monitor o técnico de seguridad e higiene del trabajo, profesional médico con formación de 4to nivel en las ramas de seguridad y salud en el trabajo y el profesional médico con especialidad médica en Medicina del Trabajo designados por el empleador para desempeñar la gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el lugar y/o centro de trabajo.
82. **Registro de Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo, o en Actos de Servicio:** Es el proceso sistemático que consolida los datos e índices de accidentes de trabajo o en actos de servicio y enfermedades profesionales, registrados por los entes del Sistema Nacional de Seguridad Social, cuyo desarrollo y actualización estará a cargo del ente rector del trabajo.
83. **Salud en el trabajo:** Es la rama de la salud pública que promueve y mantiene el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, evitando el daño o deterioro a la salud causado por las condiciones de trabajo.
84. **Servicio Integral de Salud en el Trabajo-SISAT:** Es el servicio de promoción, prevención, vigilancia, diagnóstico y manejo de patologías relacionadas con el trabajo, que busca brindar una atención integral dirigida a la recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores con pertinencia intercultural y enfoque de género, a través de la gestión de los recursos humanos, administrativos y económicos, mediante la participación de trabajadores y empleadores para el abordaje integral de la salud.
85. **Sistema Nacional de seguridad y salud en el trabajo:** Según la Decisión Nro. 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, es el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado.
86. **Simulacros.** - "La representación de una respuesta de protección ante una emergencia causada por uno o más fenómenos o agentes perturbadores". Durante el ejercicio se simulan diversos escenarios, lo más cercanos a la realidad, con la finalidad de probar y preparar la respuesta más eficaz ante eventuales situaciones reales de perturbación.
87. **Sustancias nocivas o tóxicas.** - Son todas aquellas sustancias que son dañinas, de forma activa o pasiva, para la salud.
88. **Toxicología laboral:** Es la ciencia que analiza los efectos en la salud de los trabajadores que tienen exposición a sustancias y materiales tóxicos o químicos en el lugar y/o centro de trabajo.
89. **Trabajador:** Es toda persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra y puede ser empleado u obrero, además que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes, o por cuenta propia y los trabajadores y servidores de las instituciones públicas, incluyendo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y a las entidades de seguridad ciudadana y orden público.
90. **Vigilancia de salud en el trabajo:** Es la recopilación, análisis, interpretación y difusión prolongada y sistemática de datos, a efectos de prevenir la ocurrencia de enfermedades profesionales, a través de procedimientos e investigaciones para evaluar la salud de los trabajadores y detectar e identificar toda anomalía. La vigilancia de la salud de los trabajadores comprende evaluaciones médicas individuales, colectivas de la salud, inmunizaciones, entre otros.

## DISPOSICIONES GENERALES

**Primera.** - Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán sin perjuicio de la vigencia del Reglamento del Seguro de Riesgos del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás leyes, disposiciones reglamentarias en vigor o que se dictaren en el futuro.

**Segunda.** - El presente Reglamento ha sido elaborado cumpliendo las disposiciones que dicta el Código del

Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos en la institución.

**Tercera.** - Para lo no previsto en el presente Reglamento, se observará lo dispuesto en el Código del Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público; Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica y todas las disposiciones que dicte la Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS, en relación con esta materia.

**Cuarta.** - Para cualquiera de los casos en que el empleador del MINEDEC ejerciera acción de visto bueno por incumplimiento de este Reglamento, el Inspector de Trabajo al resolver aplicará las reglas con sana crítica, considerando las circunstancias y la gravedad de la falta en que se sustenta la petición.

**Quinta.** - El Reglamento de Higiene y Seguridad será conocido y aceptado por todos los funcionarios, servidores y trabajadores de MINEDEC, y de todos los que laboran en ella.

**Sexta.** - Toda norma que no conste expresamente en este Reglamento, será reemplazada por la reglamentación emitida por el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y Normas Nacionales e Internacionales de aplicación sobre seguridad y salud en el trabajo que estén en vigencia, así también como disposiciones de la Máxima Autoridad, las tendrán la misma obligatoriedad que las presentes normas, en tanto que no las contravengan.

#### DISPOSICIONES FINALES.

**Primera.** - El presente Reglamento de Higiene y Seguridad entrará en vigor a partir de la aprobación por parte del Director Regional del Trabajo y Servicio Público, del Ministerio de Trabajo.

**Segunda.** - Una vez aprobado el presente Reglamento se realizará la difusión general a todo el personal, así como a nivel nacional del MINEDEC.

Dado en la ciudad de Quito, a los 19 del mes de diciembre del año 2025.

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Firma:                                       | Firma:                                     |
| Empleador / Representante Legal              | Técnico de Seguridad e Higiene del Trabajo |
| Nombre:<br>Christian Eduardo Sarzosa Caicedo | Nombre: Ing. Díaz Lima Danny Santiago.     |
| C.I 1722378310                               | C.I. 1719059907                            |